

LEI MUNICIPAL Nº 1.751, DE 08 DE AGOSTO DE 1990.



DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALDÉRICO DOMINGOS COPATTI, Vice Prefeito no exercício do Cargo de Prefeito Municipal de Itaqui, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 53. item IV da **Lei Orgânica** Municipal e o disposto no Art. 3º da **Constituição Federal**, FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte LEI:

TÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Itaqui, observados os princípios e normas das Constituições Federal e Estadual.

Parágrafo único. Mediante expressa autorização do servidor municipal, a administração efetuará descontos em folha de pagamento até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) da sua remuneração, em favor de instituições bancárias, entidades associativas, sindicais, fundacionais e autárquicas que congreguem servidores municipais, efetuando os respectivos repasses nas datas aprazadas em contratos, acordos ou convênios. (Redação acrescida pela Lei nº 3123/2006)

Art. 2º-Pa ra os efeitos desta Lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público.

Art. 3º-Ca rgo Público é o criado em lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor público.

Parágrafo único. Os Cargos públicos serão de provimento efetivo ou em comissão.

Art. 4º-A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

§ 1º - A investidura em cargo do magistério municipal ser por concurso de provas e títulos.

§ 2º - Somente poderão ser criados cargos de provimento em comissão para atender encargos de direção, chefia ou assessoramento.

Art. 5º - Função Gratificada é a instituída por lei para atender a encargos de direção, chefia ou assessoramento, sendo privativo de servidor detentor de cargos de provimento efetivo, observados os requisitos para o exercício.

Art. 6º - É vedado ao servidor atribuições diversas daquelas inerentes de seu cargo, exceto encargos de direção, chefia ou assessoramento e comissões.

TÍTULO II DO PROVIMENTO E DA VACÂNCIA

CAPÍTULO I DO PROVIMENTO

Seção I Disposições Gerais

Art. 7º - São requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal:

- I - Ser Brasileiro;
- II - Ter idade mínima de dezoito anos;
- III - Estar quites com as obrigações militares e eleitorais;
- IV - Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico;
- V - Ter atendido as condições prescritas em lei para o cargo.

Art. 8º - Os cargos públicos serão providos por:

- I - Nomeação;
- II - Recondução;
- III - Readaptação;
- IV - Reversão;
- V - Reintegração;
- VI - Aproveitamento;

VII - Promoção.

Seção II Do Concurso Público

Art. 9º - As normas gerais para realização de concurso serão estabelecidas em regulamento.

Parágrafo único. Além das normas gerais, os concursos serão regidos por instruções especiais, que deverão ser expedidas pelo órgão competente, com ampla publicidade.

Art. 10. Os limites de idade para inscrição em concurso público serão fixados em lei, de acordo com a natureza de cada cargo.

Parágrafo único. O candidato deve comprovar que, na data da abertura das inscrições, não havia ultrapassado a idade limite máxima para o recrutamento.

Art. 11. O prazo de validade do concurso será de até dois anos, prorrogável, uma vez, por igual prazo.

Seção III Da Nomeação

Art. 12. A nomeação será feita:

I - Em comissão, quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, assim deva ser provido;

II - Em caráter efetivo, nos demais casos.

Art. 13. A nomeação em caráter efetivo obedecer ordem de Classificação dos candidatos no concurso público.

Seção IV Da Posse e do Exercício

Art. 14. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem

servir, formalizada com a assinatura de termo pela autoridade competente e pelo compromissando.

§ 1º - A Posse dar-se-á no prazo de até quinze(15) dias contados da data de Publicação do ato de nomeação, podendo, a pedido, ser prorrogado por igual período.

§ 2º - No ato da posse o servidor apresentar, obrigatoriamente, Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou Função Pública e, nos casos que a lei indicar, Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.

Art. 15. Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor.

§ 1º - É de cinco dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse.

§ 2º - Será tornado sem efeito o ato de nomeação, se não ocorrer a posse e o exercício, nos prazos legais.

§ 3º - O exercício deve ser dado pelo chefe da repartição para a qual o servidor for designado.

Art. 16. Nos casos de reintegração, reversão e aproveitamento, o prazo de que trata o Parágrafo 1º do artigo anterior ser contado da data da publicação do ato.

Art. 17. A promoção, a readaptação e a recondução, não interrompem o exercício.

Art. 18. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor.

Parágrafo único. Ao entrar em exercício o servidor apresentar, ao órgão de pessoal, os elementos necessários ao assentamento individual.

Art. 19. O servidor que, por prescrição legal, deva prestar caução como garantia, não poder entrar em exercício sem prévia satisfação dessa exigência.

§ 1º - A caução poder ser feitas por uma das modalidades seguintes:

I - Depósito em moeda corrente;

II - Garantia hipotecária;

III - Título de dívida pública;

IV - Seguro fidelidade funcional, emitido por instituição legalmente autorizada.

§ 2º - No caso de seguro, as contribuições referentes ao prêmio serão descontadas do servidor segurado, em folha de pagamento.

§ 3º - não poder ser autorizado o levantamento da caução antes de tomadas as contas do servidor.

§ 4º - O responsável por alcance ou desvio de material não ficará isento da ação administrativa e criminal, ainda que o valor da caução seja superior ao montante do prejuízo causado.

Seção V Da Estabilidade

~~Art. 20~~ ~~Adquire a estabilidade, após dois anos de efetivo exercício, o servidor nomeado por concurso público.~~

Art. 20 O Servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, em virtude de Concurso Público, adquire a estabilidade após (três) anos de efetivo exercício, assegurado o prazo de 02 (dois) anos de efetivo exercício aos que estavam em estágio probatório quando publicada a Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998.

§ 1º O servidor estável somente perderá o cargo:

I - Em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II - Mediante Processo Administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

III - Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. (Redação dada pela Lei nº 2690/2002)

~~Art. 21~~ ~~O Servidor estável só perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.~~

Art. 21 Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto de avaliação por Comissão Especial designada para esse fim, com vista a aquisição da estabilidade, observados os seguintes quesitos:

I - assiduidade;

II - pontualidade;

III - disciplina;

IV - eficiência;

V - responsabilidade e

VI - relacionamento;

PREFEITURA MUNICIPAL ITAQUI - RS GABINETE DO PREFEITO

§ 1º É condição para aquisição da estabilidade a avaliação do desempenho no estágio probatório nos termos deste artigo.

§ 2º Os servidores públicos que cumpriram o período exigido para estágio probatório sem terem sido avaliados até a data da entrada em vigor desta LEI, terão seu desempenho avaliado considerando os dados registrados no seu assentamento funcional e folha-ponto.

§ 3º A avaliação será realizada por trimestre e a cada uma corresponderá um competente boletim, sendo que cada servidor será avaliado no efetivo exercício do cargo para o qual foi nomeado.

§ 4º Somente os afastamentos decorrentes do gozo de férias legais não prejudicam a avaliação do trimestre.

§ 5º Quando os afastamentos, no período considerado, forem superiores a trinta dias, a avaliação do estágio probatório ficará suspensa até o retorno do servidor ao exercício de suas atribuições, retomando-se a contagem do tempo anterior para efeito do trimestre.

§ 6º Três meses antes de findo o período de estágio probatório, a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento, será submetida à homologação da autoridade competente, sem prejuízo da continuidade de apuração dos quesitos enumerados nos Incisos I a VI do "caput" deste Artigo.

§ 7º Em todo o processo de avaliação, o servidor deverá ter vista de cada boletim de estágio podendo se manifestar sobre os itens avaliativos pela(s) respectivas(s) chefia(s), devendo apor sua assinatura.

§ 8º O servidor que não preencher alguns dos requisitos do estágio probatório deverá receber orientação adequada para que possa corrigir as deficiências.

§ 9º Verificado, em qualquer fase do estágio, resultado insatisfatório por três avaliações consecutivas, será processada a exoneração do servidor.

§ 10 Sempre que se concluir pela exoneração do estagiário, ser-lhe-á assegurada vista do processo, pelo prazo de cinco dias úteis, para apresentar defesa e indicar as provas que pretenda produzir.

§ 11 A defesa, quando apresentada, será apreciada em relatório conclusivo, por Comissão especialmente designada pelo Prefeito Municipal, podendo, também, serem determinadas diligências e ouvidas testemunhas.

§ 12 O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado e reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, se era estável, observados os dispositivos pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL ITAQUI - RS GABINETE DO PREFEITO

§ 13 O estagiário, quando convocado, deverá participar de todo e qualquer curso específico referente às atividades de seu cargo. (Redação dada pela Lei nº 2690/2002)

Art. 22 ~~Enquanto não adquirir a estabilidade, poderá o servidor ser exonerado no interesse público, nos seguintes casos:~~

- ~~I - Inassiduidade;~~
- ~~II - Indisciplina;~~
- ~~III - insubordinação;~~
- ~~IV - Ineficiência;~~
- ~~V - falta de dedicação ao serviço e;~~
- ~~VI - Má conduta.~~

Art. 22 Nos casos de cometimento de falta disciplinar, inclusive durante o primeiro e o último trimestre, o estagiário terá a sua responsabilidade apurada através de sindicância ou processo administrativo disciplinar, observadas as normas estatutárias, independente da continuidade da apuração do estágio probatório pela Comissão Especial. (Redação dada pela Lei nº 2690/2002)

§ 1º - Ocorrendo hipótese prevista neste artigo, o chefe imediato do servidor representar à autoridade competente, a qual deverá dar vista ao servidor, a fim de que o mesmo possa apresentar sua defesa, no prazo de cinco dias.

§ 2º - Decorrido o prazo de defesa, apresentada esta ou NÃO, e atendidas as diligências eventualmente requeridas e determinadas, a autoridade competente decidir, no prazo de quinze dias, em ato motivado, pela exoneração do servidor ou sua manutenção no cargo, continuando, neste caso, sob observação.

Seção VI Da Recondução

Art. 23. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.

§ 1º - A Recondução decorrerá de:

- a) falta de capacidade e eficiência no exercício de outro cargo de provimento efetivo e,
- b) Reintegração do anterior ocupante.

§ 2º - A hipótese de Recondução de que trata a alínea "a" do Parágrafo anterior, será apurada nos termos dos Parágrafos do Art. 22 e somente poderá ocorrer no prazo de dois anos a contar do exercício em outro cargo.

§ 3º - Inexistindo vaga, serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo de origem, assegurados os direitos e vantagens decorrentes, até o regular provimento.

Seção VII

Da Readaptação

Art. 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em Inspeção médica.

§ 1º - A Readaptação será efetivada em cargo de igual Padrão de vencimento ou inferior.

§ 2º - Realizando-se a Readaptação em cargo de Padrão inferior, ficar assegurado ao servidor vencimento correspondente ao cargo que ocupava.

§ 3º - Inexistindo vaga serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo indicado, até o regular provimento.

Seção VIII Da Reversão

Art. 25. Reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez atividade no serviço público municipal, verificado, em processo, que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria.

§ 1º - a reversão far-se-á a pedido ou de ofício, condicionada sempre a existência de vaga.

§ 2º - Em nenhum caso poderá efetuar-se a reversão sem que, mediante inspeção médica, fique provada a capacidade para o exercício do cargo.

§ 3º - Somente poderá ocorrer reversão para cargo anteriormente ocupado ou se transformado, no resultante da transformação.

Art. 26. Será tornada sem efeito a reversão e cassada a aposentadoria do servidor que, dentro do prazo legal, não entrar no exercício do cargo para o qual haja sido revertido, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado.

Art. 27. NÃO poderá reverter o servidor que contar setenta anos de idade.

Art. 28. A Reversão dará direito à contagem do tempo em que o servidor esteve aposentado, exclusivamente para nova aposentadoria.

Seção IX Da Reintegração

Art. 29. Reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado,

quando invalidada a sua Demissão por Decisão judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

Parágrafo único. Reintegrado o servidor e Não existindo vaga, aquele que houver ocupado o cargo será reconduzido ao cargo de origem, sem direito a Indenização aproveitando-o em outro cargo ou posto em Disposição.

Seção X Da Disponibilidade e do Aproveitamento

Art. 30. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficar em disponibilidade remunerada.

Art. 31. O retorno á atividade de servidor em disponibilidade, far-se-á mediante aproveitamento em cargo equivalente por sua natureza e retribuição àquele de que era titular.

Parágrafo único. No aproveitamento terá preferência o que estiver há mais tempo em disponibilidade e, no caso de empate, o que contar mais tempo de serviço público municipal.

Art. 32. O aproveitamento de servidor que se encontre em disponibilidade há mais de doze meses dependerá de prévia Comprovação de sua capacidade física e mental, por junta médica oficial.

Parágrafo único. Verificada a incapacidade definitiva, o servidor em disponibilidade ser aposentado.

Art. 33. Ser tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor NÃO entrar em exercício no prazo legal, contado da Publicação do ato de aproveitamento, salvo doença comprovada por Inspeção médica.

Seção XI Da Promoção

Art. 34. As promoções obedecerão às regras estabelecidas na lei que dispuser sobre os planos de carreira dos servidores municipais.

CAPÍTULO II DA VACÂNCIA

Art. 35. A vacância do cargo decorrerá de:

I_ Exoneração;

II - demissão;

III - readaptação;

IV - recondução;

V - Aposentadoria;

VI - Falecimento e,

VII - promoção.

Art. 36. Dar-se-á a exoneração:

I - a pedido;

II - de ofício quando:

a) se tratar de Cargo em Comissão;

b) de servidor não estável nas hipóteses do Art. 22, desta lei;

c) ocorrer posse de servidor não estável em outro cargo inacumulável, observado o disposto nos Parágrafos 1º e 2º do Art. 153 desta lei.

Art. 37. A abertura de vaga ocorrerá na data da publicação da lei que criar o cargo ou do ato que formalizar qualquer das hipóteses previstas no Art. 35.

Art. 38. A vacância de Função gratificada dar-se-á por dispensa, a pedido ou de ofício, ou por destituição.

Parágrafo único. A destituição será aplicada como penalidade, nos casos previstos nesta lei.

TÍTULO III DAS MUTAÇÕES FUNCIONAIS

CAPÍTULO I DA SUBSTITUIÇÃO

Art. 39. Dar-se-á a substituição de titular de cargo em comissão ou de Função gratificada durante o seu impedimento legal.

§ 1º - Poderá ser organizada e publicada, no mês de Janeiro, a relação de substitutos para o ano todo.

§ 2º - Na falta dessa relação, a designação será feita em cada caso.

Art. 40. O Substituto fará jus ao vencimento do cargo em comissão ou do valor da Função

gratificada, se a substituição ocorrer por prazo superior a sete dias.

CAPÍTULO II DA REMOÇÃO

Art. 41. Remoção é o deslocamento do servidor de uma para outra Repartição.

§ 1º - A remoção poderá ocorrer:

I - a pedido, atendida a conveniência do serviço;

II - de ofício, no interesse da Administração.

Art. 42. A Remoção será feita por ato da autoridade competente.

Art. 43. A Remoção por permuta será procedida de requerimento firmado por ambos os interessados e avaliado pela Administração.

CAPÍTULO III DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA

Art. 44. O exercício de Função de confiança pelo servidor público efetivo, poderá ocorrer sob a forma de Função gratificada.

Art. 45. A Função gratificada é instituída por lei para atender encargos de direção, chefia ou assessoramento, que não justifique a criação de cargo em comissão.

~~Parágrafo único. A Função gratificada poderá também ser criada em paralelo com o cargo em comissão, como forma em que o valor da mesma Não poderá ser superior a cinquenta por cento do vencimento do cargo em comissão.~~

~~Parágrafo único. A função gratificada poderá também ser criada em paralelo com o cargo em comissão, como forma em que o valor da mesma não poderá ser inferior a cinquenta por cento do vencimento do cargo em comissão. (Redação dada pela Lei nº 4583/2022)~~

Art. 46. A Designação para o exercício da Função gratificada que nunca será cumulativa com o cargo em comissão, será feita por ato expresso da autoridade competente.

~~**Art. 47.** O valor da Função gratificada será percebida cumulativamente com o vencimento do cargo de provimento efetivo.~~

~~§ 1º - Na atividade, o servidor que contar com mais de cinco (5) anos consecutivos, ou dez (10) intercalados, ao perder a Função Gratificada perceberá como Gratificação, mensalmente, um equivalente a 5% da média dos valores dos FG's recebidos por ano de atividade, enquanto NÃO for convocado para nova Função Gratificada.~~

~~§ 2º - A concessão de um novo F.G, faz cessar a proporcionalidade da atividade da Função Gratificada.~~

Art. 47. ~~O valor da função gratificada - FG, sobre o qual incidirá contribuição previdenciária ao FAPS, será recebido cumulativamente com a remuneração do cargo de provimento efetivo.~~

~~§ 1º Na atividade, o servidor que exercer uma Função Gratificada - FG, com a respectiva contribuição previdenciária sobre a mesma, ao perdê-la permanecerá recebendo a título de incorporação, acrescido à remuneração do seu cargo efetivo, mensalmente, o equivalente a 1/35 (um trinta e cinco avos) para homens e 1/30 (um trinta avos) para mulheres, da média dos valores dos FGs recebidos por ano da atividade ou o equivalente a proporção de 1/12 a cada mês de exercício completo, enquanto não for convocado para nova Função Gratificada.~~

~~§ 2º A concessão de uma nova FG, faz cessar a percepção da(s) incorporação(ões) decorrente(s) do exercício de FG anteriormente exercida e cujo exercício já cessou, incorporada na proporcionalidade estabelecida na forma do §1º deste artigo.~~

~~§ 3º Cada FG exercida dará direito à percepção da incorporação prevista e da mesma forma estabelecida no § 1º deste artigo e, uma vez cessado o exercício da FG, será esta somada ao valor já incorporado por ocasião do exercício de outra(s) FG(s), limitado o total das incorporações ao estabelecido no § 4º deste artigo.~~

~~§ 4º A(s) Função(ões) Gratificada(s) poderá(ão) ser incorporada(s) até o limite correspondente a 100% do maior valor de FG recebido pelo servidor na atividade, estabelecido pelo Poder ao qual está vinculado em decorrência de concurso público. (Redação dada pela Lei nº 4405/2019)~~

Art. 47. O valor da função gratificada - FG será recebido cumulativamente com a remuneração do cargo de provimento efetivo.

§ 1º É vedada a incorporação de função gratificada à remuneração do cargo efetivo, resguardada as parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de função gratificada efetivada até 13 de novembro de 2019, data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019.

§ 2º Caso haja concessão de uma FG a servidor que tenha incorporado proporcionalidade de função gratificada até 13 de novembro de 2019, data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, deverá ser cessado o recebimento da proporcionalidade enquanto receber a FG, mantida a obrigatoriedade de contribuição previdenciária sobre o valor da proporcionalidade incorporada. (Redação dada pela Lei Complementar nº 6/2022)

Art. 48. O valor da Função Gratificada continuará sendo percebido pelo servidor que, sendo seu ocupante, estiver ausente em virtude de férias, luto, casamento, licença para tratamento de saúde, licença gestante ou paternidade, licença prêmio, serviços obrigatórios por lei ou atribuições decorrentes de seu cargo ou Função.

Art. 49. Será tornado sem efeito a designação do servidor que não entrar em exercício da Função gratificada no prazo de dois dias, a contar do ato de investidura.

Art. 50. O provimento de Função gratificada poderá recair também em servidor de outra entidade pública, posto a disposição do Município sem prejuízo de seus vencimentos.

~~Parágrafo único. Provimento que trata o caput deste artigo, somente ocupar no caso de adjunto ou secretário. (Revogado pela Lei nº 1936/1993)~~

Art. 51. É facultado ao servidor efetivo do Município, quando indicado para o exercício de Cargo em Comissão, optar pelo provimento sob a forma de Função gratificada correspondente.

Art. 52. A lei indicará os casos e condições em que os cargos em comissão serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo.

TÍTULO IV DO REGIME DE TRABALHO

CAPÍTULO I DO HORÁRIO E DO PONTO

Art. 53. O Prefeito determinar quando Não estabelecido em lei ou regulamento, o horário de expediente das repartições.

Art. 54. O horário normal de trabalho de cada cargo ou Função é o estabelecido na Legislação específica, Não podendo ser superior a oito horas diárias e a quarenta e quatro horas semanais.

Art. 55. Atendendo a conveniência ou a necessidade de serviço, e mediante acordo escrito, poder ser instituído sistema de Compensação de horário, hipótese em que a jornada diária poderá ser superior a oito horas, sendo o excesso de horas compensado pela correspondente Diminuição em outro dia, observada sempre a jornada máxima semanal. ([Vide regulamentação dada pelo Decreto nº 8341/2021](#))

Art. 56. A freqüência do servidor ser controlada: ([Regulamentado pelo Decreto nº 7199/2017](#))

I - pelo ponto;

II - pela forma determinada em regulamento, quanto aos servidores NÃO sujeitos a ponto.

§ 1º - Ponto é o registro, mecânico ou NÃO, que assinala o comparecimento do servidor ao serviço e pelo qual se verifica diariamente, a sua entrada e saída.

§ 2º - Salvo nos casos do inciso II deste artigo, é vedado dispensar o servidor do registro do ponto e abonar faltas ao serviço.

§ 3º - Devido a Promoção por merecimento por assiduidade, o ponto dever ser mantido aberto, de acordo com a Lei do quadro(1), Art.16, inciso IV.

CAPÍTULO II DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO

Art. 57. A prestação de serviços extraordinários só poderá ocorrer por expressa determinação da autoridade competente, mediante solicitação fundamentada do chefe da repartição ou de ofício.

§ 1º - O serviço extraordinário será remunerado por horas de trabalho que exceder o período normal, com acréscimo de cinquenta por cento em relação hora normal.

§ 2º - Salvo nos casos excepcionais, devidamente justificados, não poderá o trabalho em horário extraordinário exceder a duas horas diárias.

Art. 58. O serviço extraordinário, excepcionalmente, poderá ser realizado sob a forma de plantões para assegurar o funcionamento dos serviços municipais ininterruptos.

Parágrafo único. O plantão extraordinário visa a Substituição do plantonista titular legalmente afastado ou em falta ao serviço.

~~**Art. 59.** O exercício de Cargo em comissão ou de Função gratificada, não sujeito ao controle de ponto, exclui a remuneração por serviço extraordinário.~~ (Revogado pela Lei nº 3198/2007)

CAPÍTULO III DO REPOUSO SEMANAL

Art. 60. O servidor tem direito a repouso remunerado, num dia de cada

semana, preferencialmente aos domingos, bem como nos dias feriados civis e religiosos.

§ 1º - A remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho.

§ 2º - Na hipótese de servidores com remuneração por produção, peça ou tarefa, a remuneração do repouso corresponderá ao total da produção da semana, dividido pelos dias úteis da mesma semana.

§ 3º - Consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do servidor mensalista ou quinzenalista, cujo vencimento remunera trinta ou quinze dias respectivamente.

Art. 61. Perderá a remuneração do repouso o servidor que tiver faltado, sem motivo justificado, ao serviço durante a semana, mesmo que em apenas um turno.

Parágrafo único. São motivos justificados as concessões, licenças e afastamentos previstos em lei, nas quais o servidor continua com direito ao vencimento normal, como se em exercício estivesse.

Art. 62. Nos serviços públicos ininterruptos poderá ser exigido o trabalho nos dias feriados

civis e religiosos, hipótese em que as horas trabalhadas serão pagas com acréscimo de cinquenta por cento, salvo a concessão de outro dia de força compensatória. ([Vide regulamentação dada pelo Decreto nº 8341/2021](#))

TÍTULO V DOS DIREITOS E VANTAGENS

CAPÍTULO I DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO

Art. 63. Vencimento é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor básico fixado em lei.

Art. 64. remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei.

Art. 65. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de vencimento, importância superior a soma dos valores fixados como remuneração, em espécie, a qualquer título, para secretário municipal.

Art. 66. O maior vencimento atribuída a cargo público não será superior a quinze vezes o valor do menor padrão de vencimento.

Art. 67. Excluem-se dos tetos de remuneração estabelecidos nos artigos precedentes, as vantagens previstas nos Arts. 81, incisos I a IV, Art. 95 e Art.98 e a remuneração por serviço extraordinário.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, o total dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por servidor público municipal, não poder ser superior aos valores recebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito.

Art. 68. O servidor perder:

I - A remuneração dos dias que faltar ao serviço, bem como dos dias de repouso da respectiva semana, sem prejuízo da penalidade disciplinar cabível;

II - Quando comparecer ao serviço dentro da hora seguinte marcada para início do expediente ou quando se retirar até uma hora antes de findo o período de trabalho, o funcionário perder um terço do vencimento diário;

III - Metade da remuneração na hipótese prevista no Parágrafo Único do Art.151.

Art. 69. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial nenhum desconto incidir sobre a remuneração ou provento.

~~Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poder haver consignação em Folha de~~

~~Pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, até o limite de 80(oitenta) por cento da remuneração.~~

~~Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, a administração deve consignar em folha de pagamento a favor de entidades associativas que congreguem Servidores Públicos Municipais, até o limite de 75%(setenta e cinco) por cento da remuneração. (Redação dada pela Lei nº 2488/1999)~~

~~Parágrafo único. Mediante expressa autorização do servidor municipal, a administração efetivará descontos em folha de pagamento até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) da sua remuneração, em favor de instituições bancárias e financeiras, entidades associativas, sindicais, fundacionais e autárquicas que congreguem servidores municipais, efetuando os respectivos repasses nas datas aprazadas em contratos, acordos ou convênios. (Redação dada pela Lei nº 3268/2007)~~

§ 1º Mediante expressa autorização do servidor municipal, a Administração efetivará descontos consignados em folha de pagamento até o limite de 75% (setenta e cinco por cento), da seguinte maneira: 30% (trinta por cento) sobre as vantagens fixas dos servidores a favor de instituições financeiras e Bancos, e 45% (quarenta e cinco por cento) sobre as vantagens fixas dos servidores, para entidades associativas sindicais, fundacionais e autárquicas que congreguem servidores municipais, efetuando os respectivos repasses nas datas aprazadas em contratos, acordos ou convênios; (Redação dada pela Lei nº 3494/2009)

§ 2º As vantagens fixas referidas no parágrafo primeiro são constituídas pelo vencimento básico do cargo e pelas vantagens pessoais incorporadas, excluídas função gratificada, diárias, abono familiar e de permanência, PREFEITURA MUNICIPAL ITAQUI - RS GABINETE DO PREFEITO ajuda de custo, horas extras, indenização de transporte, vale alimentação ou refeição, jeton, terço de férias, gratificação natalina, parcelas de caráter eventual ou indenizatórias e convocações. (Redação acrescida pela Lei nº 3494/2009)

Art. 70. As reposições devidas Fazenda Municipal poderão ser feitas em parcelas mensais, corrigidas monetariamente e mediante desconto em folha de pagamento.

§ 1º - O valor de cada parcela não poder exceder a 50 (cinquenta) por cento da remuneração do servidor.

§ 2º - O servidor ser obrigado a repor, de uma só vez a importância do prejuízo causado Fazenda Municipal em virtude de alcance, desfalque, ou omissão em efetuar o recolhimento ou entradas nos prazos legais, apuradas em sindicância.

Art. 71. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver a sua disponibilidade cassada, ter de repor a quantia de uma só vez.

Parágrafo único. A não quitação do débito implicar em sua inscrição em dívida ativa e cobrança judicial.

CAPÍTULO II DAS VANTAGENS

Art. 72. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor, as seguintes vantagens:

I - Indenizações;

II - Gratificações e adicionais;

III - Prêmio por assiduidade;

IV - Auxílio para diferença de caixa;

V - Prêmio por produção.

VI - Abono de nascimento; (Redação acrescida pela Lei nº 3057/2005)

VII - Abono de falecimento. (Redação acrescida pela Lei nº 3057/2005)

§ 1º - As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.

§ 2º - As gratificações, os adicionais, os prêmios e os auxílios incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em Lei.

Art. 73. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários anteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

§ 1º - VETADO.

§ 2º - VETADO.

Seção I Das Indenizações

Art. 74. Constituem indenizações ao servidor:

I - Diárias;

II - Ajuda de Custo e

III - transporte.

Subseção I Das Diárias

Art. 75. Ao servidor que, por determinação da autoridade competente, se deslocar eventualmente ou transitoriamente do Município, no desempenho de suas atribuições, ou em missão ou estudo de interesse da administração, serão concedidas, além do transporte, diárias para cobrir as despesas de alimentação, pousada e locomoção urbana.

§ 1º - Nos casos em que o deslocamento não exija pernoite fora da sede, mas exija pelo menos duas refeições, as diárias serão pagas por metade.

~~§ 2º - Quando o deslocamento exigir apenas uma refeição fora da sede ser indenizada esta, mediante comprovação.~~

§ 2º Quando o deslocamento exigir apenas uma refeição, as diárias serão pagas pela quarta parte. (Redação dada pela Lei nº 2938/2005)

~~§ 3º - Nos deslocamento para a capital do estado, e para fora deste, as diárias serão acrescidas, respectivamente de vinte e cinco por cento e cinquenta por cento.~~

§ 3º Nos deslocamentos para a capital do Estado e Municípios não limítrofes, as diárias serão acrescidas de 25%(Vinte e cinco por cento), e nos deslocamentos para fora do Estado, as diárias terão seu valor multiplicado por 3(três). (Redação dada pela Lei nº 2938/2005)

§ 4º - O valor das diárias ser estabelecido em lei.

§ 5º Nos casos em que o servidor se deslocar ao interior do município, nas localidades denominadas Itaó e Curuçú, as diárias serão pagas pela quarta parte. Nas demais localidades no interior do município, o servidor não terá direito a diárias. (Redação acrescida pela Lei nº 2938/2005)

§ 6º O Município fornecerá alimentação e alojamento de campanha para as turmas que se deslocarem para serviço de conservação de estradas de rodagem no interior do Município, quando não haja possibilidade de fazerem refeições em suas residências. (Redação acrescida pela Lei nº 3971/2013)

Art. 76 ~~Se o deslocamento do servidor constituir exigência permanente do cargo, não fará jus a diárias.~~

~~Parágrafo único. O Município fornecerá alimentação e alojamento de campanha para as turmas que se deslocarem para serviço de conservação de estradas de rodagem no interior do Município, quando não haja possibilidade de fazerem refeições em suas residências. (Redação acrescida pela Lei nº 2938/2005) (Revogado pela Lei nº 3971/2013)~~

Art. 77. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de três dias.

Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar ao Município em prazo menor do que o previsto, restituirá as diárias recebidas em excesso, em igual prazo.

Subseção II Da Ajuda de Custo

Art. 78. A ajuda de custo destina-se a cobrir as despesas de viagem a instalação do servidor que for designado para exercer missão ou estudo fora do Município, por tempo que justifique a mudança temporária de residência.

Parágrafo único. A concessão de ajuda de custo fica a critério da autoridade competente, que considerar os aspectos relacionados com a distância percorrida, o número de pessoas que acompanharão o servidor e a duração da ausência.

Art. 79. A ajuda de custo não poderá exceder o dobro do vencimento do servidor, salvo quando o deslocamento for para o exterior, caso em que poderá ser até de quatro vezes o vencimento, desde que arbitrada justificadamente.

Subseção III Do Transporte

Art. 80. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços exteriores, por força das atribuições próprias do cargo, nos termos de lei específica.

§ 1º - Somente fará jus a indenização de transporte pelo seu valor integral, o servidor que, no mês, haja efetivamente realizado serviço externo, pelo menos vinte dias.

§ 2º - Se o número de dias de serviço externo for inferior ao previsto no Parágrafo anterior, a indenização será devida na proporção de um vinte avos por dia de realização do serviço.

§ 3º Por transporte, entende-se o meio utilizado para o deslocamento intermunicipal ou interestadual; para o pagamento desse transporte o servidor terá direito às passagens de ida e volta, ou caso utilize-se de veículo que não o transporte coletivo (ônibus), receberá para pagamento do combustível o valor equivalente às passagens de ida e volta, dispensando-se neste caso, a comprovação. (Redação acrescida pela Lei nº 2938/2005)

Seção II Das Gratificações e Adicionais

Art. 81. Constituem gratificações e adicionais dos servidores municipais:

I - gratificação Natalina;

II - Adicional por tempo de serviço;

III - Adicional pelo exercício de atividades em condições penosa, insalubres ou perigosas;

IV - Adicional noturno.

Subseção I Da Gratificação Natalina

Art. 82. ~~A gratificação natalina corresponde a um doze avos da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício, no respectivo ano.~~

~~§ 1º Os adicionais da insalubridade, periculosidade, penosidade e noturno, as gratificações e o valor de Função Gratificada, serão computados na razão de 1/12 de seu valor vigente em dezembro, por mês de exercício em que o servidor percebeu a vantagem, no ano correspondente.~~

~~§ 2º A fração igual ou superior a quinze dias de exercício no mesmo mês será considerada como mês integral.~~

Art. 82. A gratificação natalina corresponderá a 1/12(um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício, no respectivo ano.

§ 1º Os adicionais, exceto o por tempo de serviço, que será computado sempre integralmente, as horas-extras, as gratificações e o valor de função gratificada não percebida durante todo o período aquisitivo, serão computados proporcionalmente, observados os valores atuais.

§ 2º Quando ocorrer o pagamento da gratificação em duas parcelas, a proporcionalidade prevista no parágrafo anterior será paga na segunda parcela da gratificação natalina. (Redação dada pela Lei nº 3283/2007)

Art. 83. A gratificação natalina será paga até o dia vinte do mês de dezembro de cada ano.

~~Parágrafo único. Entre os meses de maio a outubro de cada ano, o Município poderá pagar, como adiantamento da gratificação referida, de uma só vez, metade da remuneração percebida no mês anterior.~~

Parágrafo único. Entre os meses de maio a novembro de cada ano, o Município poderá pagar, como adiantamento da gratificação referida, de uma só vez, metade de remuneração percebida no mês anterior. (Redação dada pela Lei nº 4542/2021)

Art. 84. O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina, proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração.

Art. 85. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária.

Subseção II

Do Adicional Por Tempo de Serviço

Art. 86. A Lei estabelecerá avanços periódicos de vencimentos em adicionais por tempo de serviço que operarão automaticamente de três em três anos e a cada 15 (quinze) e 25 (vinte e cinco) anos.

Art. 87. Somente terão direito aos avanços previstos no artigo anterior, os funcionários promovidos de caráter efetivo.

Art. 88. O direito dos avanços será condicionado ao preenchimento de requisitos de assiduidade e exação no cumprimento de deveres, na forma que a lei estabelecer.

Subseção III

Dos Adicionais de Penosidade, Insalubridade, e Periculosidade

~~**Art. 89.** Os servidores que executem atividades penosas, insalubres ou perigosas, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo.~~

Art. 89. Os servidores que executam atividades insalubres, fazem jus a um adicional sobre o salário básico do padrão de Referência do Município. (Redação dada pela Lei nº 2243/1996)

Parágrafo único. As atividades penosas, insalubres ou perigosas serão definidas em Lei própria.

Art. 90. O exercício de atividade em condições de insalubridade, assegura ao servidor a percepção de um adicional respectivamente de quarenta, vinte e dez por cento, segundo a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.

~~**Art. 91.** O adicional de periculosidade e de penosidade, serão respectivamente, de trinta por cento.~~

Art. 91. Os adicionais de periculosidade e de penosidade serão, respectivamente, de trinta por cento, incidentes sobre o vencimento básico do cargo. (Redação dada pela Lei nº 3236/2007)

Art. 92. Os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade não são acumuláveis, cabendo ao servidor optar por um deles, quando for o caso.

Art. 93. O direito ao adicional de penosidade, insalubridade ou periculosidade, cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que derem causa a sua concessão.

Subseção IV

Do Adicional Noturno

Art. 94. O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um adicional de 20% sobre o vencimento do cargo.

§ 1º - Considera-se trabalho noturno, para efeitos deste artigo, o executado entre as 22 horas de um dia e as 05 horas do dia seguinte.

§ 2º - Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, o adicional será pago proporcionalmente às horas de trabalho noturno.

Seção III Do Prêmio Por Assiduidade

Art. 95. Após cada cinco anos ininterruptos de serviço prestado ao Município, a contar da investidura em cargo de provimento efetivo, o servidor fará jus a um prêmio por assiduidade de valor igual a um mês de vencimento do seu cargo efetivo, mesmo que esteja no exercício de cargo ou Função gratificada.

Parágrafo único. o pagamento do prêmio assiduidade será efetuado no mês de aniversário do Servidor, devendo o mesmo ser solicitado, no mínimo, com 30 (trinta) dias de antecedência. (Redação acrescida pela Lei nº 3492/2009)

Art. 96. Interrompem o quinquênio, para efeitos do artigo anterior, às seguintes ocorrências:

- I - Penalidade disciplinar de suspensão;
- II - Afastamento do cargo em virtude de:
 - a) Licença para tratar de interesse particular;
 - b) Licença para tratamento em pessoa da família;
 - c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva.

Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão do prêmio previsto neste artigo, na proporção de um mês para cada falta, e as licenças para tratamento de saúde excedentes de noventa dias, consecutivos ou não, salvo se decorrentes de acidente em serviço ou moléstia profissional, protelam a concessão do prêmio em período igual ao número de dias da licença.

Art. 97. O prêmio por assiduidade não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária.

Seção IV Do Auxílio Para Diferença de Caixa

Art. 98. O servidor que, por força das atribuições próprias de seu cargo, pague ou receba em moeda corrente, perceberá um auxílio para diferença de caixa, no montante de dez por cento do vencimento.

§ 1º - O servidor que estiver respondendo legalmente pelo tesoureiro ou caixa, durante os impedimentos legais deste, fará jus do pagamento do auxílio.

§ 2º - O auxílio de que trata este artigo só será pago enquanto o servidor estiver efetivamente executando serviços de pagamento ou recebimento e nas férias regulamentares e nas licenças que não interrompam o tempo de serviço.

Seção V Do Prêmio Por Produção

Art. 99. O prêmio por produção será regulamentado por lei, onde estabelecerá os índices que serão acrescidos ao vencimento básico do servidor.

Art. 100. O prêmio por produção não será superior a 100% do vencimento básico do servidor.

Parágrafo único. O prêmio será por produção, peça ou tarefa.

Seção VI Do Abono Por Nascimento

Art. 100-A O abono de nascimento é devido aos servidores, por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente a cem por cento do menor padrão de vencimento do plano de carreira, inclusive no caso de natimorto.

§ 1º Na hipótese do parto múltiplo, o valor será acrescido de cinquenta por cento.

§ 2º Não sendo a parturiente servidora do Município, o auxílio será pago ao companheiro ou cônjuge, servidor público municipal.

§ 3º Se a parturiente e seu cônjuge ou companheiro, forem ambos servidores públicos municipais, será devido somente cinquenta por cento para cada servidor.

§ 4º O abono por nascimento não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. (Redação acrescida pela Lei nº 3057/2005)

Seção VII Do Abono Por Morte

Art. 100-B O abono por morte é devido à família do servidor falecido na atividade, mesmo em disponibilidade, em valor equivalente a um mês de vencimento do cargo que o mesmo era efetivo.

§ 1º Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado das despesas realizadas, até o valor máximo previsto neste artigo.

§ 2º O pagamento será autorizado pela autoridade competente, à vista da certidão de óbito e dos comprovantes de despesa, se for o caso.

§ 3º O pagamento do abono por morte não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. (Redação acrescida pela Lei nº 3057/2005)

CAPÍTULO III DAS FÉRIAS

Seção I Do Direito a Férias e da Sua Duração

Art. 101. O servidor terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração.

Art. 102. Após cada período de doze meses de vigência da relação entre o Município e o servidor, terá este direito a férias, na seguinte proporção:

- I - Trinta dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais cinco vezes;
- II - Vinte e quatro dias corridos, quando houver tido de seis a quatorze faltas;
- III - Dezoito dias corridos, quando houver tido de quinze a vinte e três faltas;
- IV - Doze dias corridos, quando houver tido de vinte quatro a trinta e duas faltas.

Parágrafo único. É vedado descontar, do período de férias, as faltas do servidor ao serviço.

Art. 103. Não serão consideradas faltas ao serviço as concessões, licenças e afastamentos previstos em lei, nos quais o servidor continua com direito ao vencimento normal, como se em exercício estivesse.

Art. 104. O tempo de serviço anterior será somado ao posterior para fins de aquisição do período aquisitivo de férias nos casos de licenças previstas nos incisos II, III e V do Art. 111.

Art. 105-VE TADO.

Parágrafo único. Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o servidor, após o implemento de condição prevista neste artigo, retornar ao trabalho.

Seção II

Da Concessão e do Gozo Das Férias

Art. 106. É obrigatória a concessão e gozo das férias, em um só período, nos dez meses subsequentes data em que o servidor tiver adquirido o direito. ([Vide Regulamentação dada pela Resolução nº 290/2020](#))

§ 1º - As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna ou por motivo de superior interesse público.

§ 2º - Havendo interesse da administração, as férias poderão ser pagas em dinheiro.

Art. 107. A concessão de férias, mencionado o período de gozo, será participada por escrito, ao servidor, com antecedência de, no mínimo, 15 dias, cabendo a este assinar a respectiva notificação.

Art. 108. Vencido o prazo mencionado no Art. 106, sem que a administração tenha concedido as férias, incumbe ao servidor, no prazo quinze dias, requerer o gozo das férias, sob pena de perda do direito às mesmas.

§ 1º - Recebido o requerimento, a autoridade responsável terá de despachar no prazo de quinze dias, marcando o período de gozo das férias, dentro dos sessenta dias seguintes.

§ 2º - Não atendido o requerimento pela autoridade competente no prazo legal, o servidor poderá ajuizar ação, pedindo a fixação, por sentença, da época do gozo das férias.

§ 3º - No caso do parágrafo anterior, a remuneração será devida em dobro, sendo de responsabilidade da autoridade infratora a quantia relativa a metade do valor devido, a qual será recolhida ao erário, no prazo de cinco dias a contar da concessão das férias nestas condições ao servidor.

Seção III

Da Remuneração Das Férias

Art. 109. O Servidor perceberá durante as férias a remuneração integral, acrescida de 1/3 (terço).

§ 1º - Durante as férias tem o servidor, direito a todas as vantagens como se estivesse em exercício, inclusive, a média das horas extras dentro do período aquisitivo.

§ 2º - O pagamento da remuneração das férias, por solicitação do servidor, será feito dentro dos cinco dias anteriores ao início do gozo.

Seção IV Dos Efeitos na Exoneração

Art. 110. No caso de exoneração será devida ao servidor, a remuneração correspondente ao período de férias cujo direito tenha adquirido.

Parágrafo único. O Servidor exonerado após doze meses de serviço terá direito também a remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o Art. 102, na proporção de um doze avos por mês de serviço ou fração superior a quatro dias.

CAPÍTULO IV DAS LICENÇAS

Seção I Das Disposições Gerais

Art. 111. Conceder-se-á licença ao servidor:

- I - Por motivo de doença em pessoa da família;
- II - Para o Serviço Militar;
- III - Para concorrer a Cargo Eletivo;
- IV - Para tratar de interesses particulares;
- V - Para desempenho de mandato classista;
- VI - Licença Prêmio.

§ 1º - O servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a vinte e quatro meses, salvo nos casos dos incisos II, III e V.

§ 2º - A licença concedida dentro de sessenta dias do término de outra da mesma espécie, será considerada como prorrogação.

Seção II Da Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família

Art. 112. Poderá ser concedida licença ao servidor, por motivo de doença do cônjuge ou

companheiro, do pai ou da mãe, de filho ou enteado e de irmão, mediante comprovação médica oficial do Município.

§ 1º - A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado, através de acompanhamento pela administração municipal.

§ 2º - A licença de que trata o artigo anterior será concedida com remuneração integral até 3 meses; excedendo esse prazo, com um desconto de 1/3, até 6 meses; depois de 6 a 12 meses com um desconto de 2/3, e sem vencimento, do 13º até o 24º mês.

Seção III Da Licença Para Serviço Militar

Art. 113. Ao servidor que for convocado para o serviço militar ou outros encargos de segurança nacional, será concedida licença sem remuneração.

§ 1º - A licença será concedida vista de documento oficial que comprove a convocação.

§ 2º - O servidor desincorporado em qualquer estado da federação, dever reassumir o exercício do cargo dentro do prazo de trinta dias.

Seção IV Da Licença Para Concorrer a Cargo Eletivo

Art. 114. O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.

§ 1º - O servidor candidato a cargo eletivo no próprio Município e que exerça cargo ou Função de direção, chefia, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o dia seguinte ao do pleito.

§ 2º - A partir do registro da candidatura e até o quinto dia seguinte ao da eleição, salvo em lei federal específica estabelecer prazo maiores, o servidor ocupante de cargo efetivo fará jus a licença remunerada, como se em exercício estivesse.

Seção V Da Licença Para Tratar de Interesses Particulares

Art. 115. A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até dois anos consecutivos, sem remuneração.

§ 1º - A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.

§ 2º - Não se concederá nova licença antes de decorridos dois anos do término ou interrupção da anterior.

§ 3º - Não se concederá a licença a servidor nomeado ou removido, antes de completar um ano de exercício no novo cargo ou repartição.

CAPÍTULO VI DA LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA

Art. 116. É assegurado ao servidor o direito a licença remunerada para o desempenho de mandato de Presidente em confederação, federação, associação ou sindicato representativo da categoria, mediante solicitação.

§ 1º - A licença terá duração igual a do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição e por uma única vez.

§ 2º É assegurado ao servidor o direito a licença, sem o pagamento do salário, para o desempenho de mandato de membro efetivo da Diretoria de Confederação, Federação, Associação ou Sindicato representativo da categoria, mediante solicitação do presidente da entidade. (Redação acrescida pela Lei nº 2589/2000)

§ 3º A licença de que trata o §2º deste artigo será para até dois servidores, que terão todas as vantagens do cargo, exceto o salário, salvo assentimento do Poder Público, como se nele estivessem. (Redação acrescida pela Lei nº 2589/2000)

Seção Única Licença Prêmio

~~Art. 117~~ Ao funcionário que, durante 10 anos ininterruptos não se houver afastado do exercício de suas funções municipais é assegurado o direito de gozar licença prêmio de seis meses por decênio com todas as vantagens do cargo, como se nele estivesse em exercício.

~~Parágrafo único. Para os efeitos do presente artigo não se considerará interrupção ao serviço o afastamento nos casos do Art. 125, itens I, II, III, IV e V, deste estatuto: as licenças para tratamento de saúde até seis meses e por motivo de doença em pessoa da família, até três meses; 50 faltas justificadas, tudo por decênio de serviço.~~

Art. 117 Ao funcionário que, durante 05 (cinco) anos ininterruptos não houver se afastado do exercício de suas funções municipais é assegurado o direito de gozar licença prêmio de três meses por quinquênio, com todas as vantagens do cargo, como se nele estivesse em exercício.

Parágrafo único. Para efeito do presente artigo, não se considerará interrupção ao serviço, o afastamento nos casos do Art. 125, itens I, II, III, IV e V, deste Estatuto: as licenças para tratamento de saúde até 03 (três) meses e por motivo de doença em pessoa da família, até 45 (quarenta e cinco) dias; 25 (vinte e cinco) faltas justificadas, tudo por quinquênio de serviço. (Redação dada pela Lei nº 1828/1991)

Art. 118. A Licença Prêmio será gozada no todo ou em parcelas não inferiores a um mês, de acordo com a escala aprovada pelo chefe da repartição, tendo em conta a necessidade do serviço.

§ 1º - Terá a preferência o funcionário que requerer mediante a prova moléstia.

§ 2º - Havendo interesse da Administração Municipal poderá a Licença Prêmio ser paga em dinheiro.

Art. 119. Ao entrar em gozo de Licença Prêmio, o funcionário, terá direito a receber vencimentos antecipadamente até dois meses.

Art. 120. O tempo da Licença Prêmio não gozada pelo funcionário será mediante requerimento, contado em dobro, para os efeitos da aposentadoria e gratificações adicionais.

CAPÍTULO V DO AFASTAMENTO PARA SERVIR A OUTRO ÓRGÃO OU ENTIDADE

~~**Art. 121** O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados e dos Municípios, nas seguintes hipóteses:~~

~~**Art. 121** O servidor será cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados e dos Municípios, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei nº 2590/2000)~~

Art. 121 O servidor do quadro efetivo poderá ser cedido para ter exercício em entidades ou instituições da sociedade civil, sem fins lucrativos, que executem atividades de interesse público, a órgãos públicos ou entidades dos poderes da União, dos Estados e dos Municípios, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei nº 4226/2017)

I - Para exercício de Função de Confiança;

II - Em casos previstos em leis específicas e;

~~III - Para cumprimento de convênio.~~

III - para cumprimento de convênio ou termo de parceria nos termos da Lei Federal 13.019-2014; (Redação dada pela Lei nº 4226/2017)

IV - Para desempenho do mandato de Presidente de Associação Civil dos Servidores

Municipais, ou de outro Diretor da Entidade, conforme solicitação do presidente da mesma.
(Redação acrescida pela Lei nº 2590/2000)

~~Parágrafo único. Na hipótese do inciso I deste artigo, a cedência será sem ônus para o Município e, nos demais casos, conforme dispuser a lei ou o convênio.~~

Parágrafo único. Na hipótese de inciso I, deste artigo, a cedência será sem ônus para o Município e, nos demais casos, conforme dispuser a lei, o convênio ou no termo de parceria.
(Redação dada pela Lei nº 4226/2017)

CAPÍTULO VI DAS CONCESSÕES

Art. 122. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço:

I - Por um dia, em cada doze meses de trabalho, para doação de sangue;

II - Até dois dias, para se alistar como eleitor;

III - Até oito dias consecutivos, por motivo de:

a) Casamento;

b) Falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrastas ou padastro, filhos ou enteados e irmãos;

IV - Até dois dias consecutivos por motivo de falecimento de Avô ou Avó

Art. 123. Poderá ser concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da Repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horários na Repartição, respeitada a duração semanal do trabalho.

CAPÍTULO VII DO TEMPO DE SERVIÇO

Art. 124. A apuração do tempo de serviço será feita em dias.

§ 1º - O número de dias será convertido em anos, considerados de 365 dias.

§ 2º - Feita a conversão, os dias restantes, até cento e oitenta e dois, não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem este número, para efeito de cálculo de proventos de aposentadoria.

Art. 125. Além das ausências ao serviço prevista no Art. 122, são considerados como de

efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

I - Férias, licença Prêmio;

II - Exercício de Cargo em Comissão, no Município;

III - convocação para o serviço militar;

IV - Licença:

a) gestante, adotante e paternidade;

b) para tratamento de saúde, inclusive por acidente em serviço ou moléstia profissional e;

c) licença para tratamento de saúde de pessoa da família quando remunerada.

V - Juri e outros serviços obrigatórios por lei.

Parágrafo único. Ao servidor do Magistério Municipal será facultado, sem prejuízo do calendário escolar e de conformidade com a legislação educacional vigente, o aperfeiçoamento dos professores no sentido de melhor prepará-los para o exercício das atribuições, visando elevar o padrão de execução dos serviços e o estímulo dos melhores do magistério no prosseguimento de suas respectivas carreiras.

Art. 126. ~~Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade o tempo:-~~

~~I - De serviço público federal, estadual e municipal, inclusive o prestado às suas autarquias;~~

~~II - De licença para desempenho de mandato classista;~~

~~III - De licença para concorrer a cargo eletivo e;~~

~~IV - Em que o servidor esteve em disponibilidade remunerada. (Revogado pela Lei nº 1783/1990)~~

Art. 127. Para efeito de aposentadoria, será computado também o tempo de serviço na atividade privada, nos termos da legislação federal pertinente, desde que o servidor conte com mais de quinze anos de serviço prestado ao Município.

Art. 128. O tempo de afastamento para exercício de mandato eletivo será contado na forma das disposições constitucionais ou legais específicas.

Art. 129. É vedada a contagem acumulada de tempo de serviço simultâneo.

CAPÍTULO VIII DO DIREITO DE PETIÇÃO

Art. 130. É assegurado ao servidor o direito de requerer, pedir reconsideração, recorrer e representar, em defesa de direito ou de interesse legítimo.

Parágrafo único. As petições, salvo determinação expressas em lei ou regulamento,

serão dirigidas ao Prefeito Municipal e terão decisão final no prazo de trinta dias.

Art. 131. O pedido de reconsideração que não poder ser revogado, ser submetido autoridade que houver prolatado o despacho, proferido a decisão ou praticado o ato.

Art. 132. Caberá recurso ao Prefeito, como última instância administrativa, sendo indelegável sua decisão.

Parágrafo único. Terá caráter de recurso o pedido de reconsideração quando o prolator de despacho, decisão ou ato houver sido o Prefeito.

Art. 133. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso, é de trinta dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida.

Parágrafo único. O pedido de reconsideração e o recurso não terão efeito suspensivo e, se providos, seus efeitos retroagirão data do ato impugnado.

Art. 134. O direito de reclamação administrativa prescreve, salvo disposição legal em contrário, em cinco anos contar do ato ou fato do qual se originar.

§ 1º - O prazo prescricional terá início na data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência, pelo interessado, quando o ato não for publicado.

§ 2º - O pedido de reconsideração e o recurso interrompem a prescrição administrativa.

Art. 135. A representação será dirigida ao chefe imediato do servidor que, se a solução não for de sua alçada, a encaminhará a quem de direito.

Parágrafo único. Se não for dado andamento à representação, dentro do prazo de cinco dias, poderá o servidor dirigi-la direta e sucessivamente às chefias superiores.

Art. 136. É assegurado o direito de vistas do processo ao servidor ou representante legal.

TÍTULO VI DO REGIME DISCIPLINAR

CAPÍTULO I DOS DEVERES

Art. 137. São deveres do Servidor:

I - Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

II - Lealdade às instituições a que servir;

III - Observância das normas legais e regulamentares;

IV - Cumprimento às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

V - Atender com presteza:

a) Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo;

b) A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal; e

c) As requisições para a defesa da Fazenda Pública.

VI - Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo;

VII - Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público;

VIII - Guardar sigilo sobre assuntos da repartição;

IX - Manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

X - Ser assíduo e pontual ao serviço;

XI - Tratar com urbanidade as pessoas;

XII - Representar contra ilegalidade ou abuso de poder;

XIII - Apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e convenientemente trajado ou com uniforme que for determinado;

XIV - Observar as normas de segurança e medicina do trabalho estabelecidas, bem como o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual (EPI) que lhe forem fornecidos;

XV - Manter espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho;

XVI - Frequentar cursos e treinamentos instituídos para seu aperfeiçoamento e especialização;

XVII - Apresentar relatório ou resumo de suas atividades nas hipóteses e prazos previstos em lei ou regulamento ou quando determinado pela autoridade competente; e

XVIII - Sugerir providências tendentes a melhoria ou aperfeiçoamento do serviço.

Parágrafo único. Será considerado como co-autor o superior hierárquico que, recebendo denúncia ou representação a respeito de irregularidades no serviço ou falta cometida por servidor, seu subordinado, deixar de tomar as providências necessárias sua apuração.

CAPÍTULO II DAS PROIBIÇÕES

Art. 138. É proibido ao servidor qualquer ação ou omissão capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à Administração Pública, especialmente:

I - Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;

II - Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da Repartição;

III - Recusar fé a documentos públicos;

IV - Opor resistência injustificada ao andamento de documentos e processos, ou Execução de serviço;

V - Promover manifestação de apreço ou despreço no recinto da Repartição;

VI - Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou aos atos do poder público, mediante Manifestação escrita ou oral;

VII - Cometer a pessoa estranha à Repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargos que seja de sua competência ou de seu subordinado;

VIII - Compelir ou aliciar outro servidor no sentido de filiação e Associação profissional ou sindical, ou a partido político;

IX - Manter sob sua chefia imediata, cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau civil, salvo se decorrente de nomeação por concurso público;

X - Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;

XI - Atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau;

XII - Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;

XIII - Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro, sem licença prévia nos termos da lei;

XIV - Praticar usura sob qualquer de suas formas;

XV - Proceder de forma desidiosa no desempenho das funções;

XVI - Cometer a outro servidor atribuições estranhas às do cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias;

XVII - Utilizar pessoal ou recursos materiais de Repartição em serviços ou atividades particulares; e

XVIII - Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou Função e com o horário de trabalho.

Art. 139. É lícito ao servidor criticar atos do poder público do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço, em trabalho assinado.

CAPÍTULO III DA ACUMULAÇÃO

Art. 140. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.

§ 1º - Excetuam-se da regra deste artigo os casos previstos na **Constituição Federal**, e na **Lei Orgânica**, mediante comprovação escrita da compatibilidade de horário.

§ 2º - A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios.

CAPÍTULO IV DAS RESPONSABILIDADES

Art. 141. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.

Art. 142. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.

§ 1º - A indenização de prejuízo causado ao erário poder ser liquidada na forma prevista do Art. 70.

§ 2º - Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva.

§ 3º - A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida.

Art. 143. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor, nessa qualidade.

Art. 144. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função.

Art. 145. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si.

Art. 146. A responsabilidade civil ou administrativa do servidor ser afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria.

CAPÍTULO V DAS PENALIDADES

Art. 147. São penalidades disciplinares:

I - advertência;

II - suspensão;

III - demissão;

IV - cassação de aposentadoria e disponibilidade; e

V - destituição de cargo ou função de confiança.

Art. 148. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes.

Art. 149. Não poderá ser aplicada mais de uma pena disciplinar pela mesma infração.

Parágrafo único. No caso de infrações simultâneas, a maior absorve as demais, funcionando estas como agravantes na graduação da penalidade.

Art. 150. Observado o disposto nos artigos precedentes, a pena de advertência ou suspensão será aplicada, a critério da autoridade competente, por escrito, na inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna e nos casos de violação de proibição que não tipifique infração sujeita a penalidade de demissão.

Art. 151. A pena de suspensão não poderá ultrapassar a sessenta dias.

Parágrafo único. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de cinquenta por cento por dia de vencimento, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.

Art. 152. Será aplicada ao servidor a pena de demissão nos casos de:

I - crime contra a administração Pública;

II - abandono de Cargo;

III - indisciplina ou insubordinação graves ou reiteradas;

IV - inassiduidade ou impontualidade habituais;

V - improbidade administrativa;

VI - incontinência pública e conduta escandalosa;

VII - ofensa física contra qualquer pessoa, cometida em serviço, salvo em legítima defesa;

VIII - aplicação irregular do dinheiro público;

IX - revelação de segredo apropriado em razão do cargo;

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal;

XI - corrupção;

XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções;

XIII - transgressão do Art. 138, inciso X a XVI;

Art. 153. A acumulação de que trata o inciso XII do artigo anterior acarreta a demissão de um dos cargos, empregos ou funções, dando-se ao servidor o prazo de cinco dias para opção.

§ 1º - Se comprovado que a acumulação se deu por má fé, o servidor será demitido de um dos cargos e obrigado a devolver o que houver recebido dos cofres públicos.

§ 2º - Na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos, empregos ou funções exercido na união, nos Estados, no Distrito Federal ou em outro Município, a demissão será comunicada ao outro órgão ou entidade onde ocorre acumulação.

Art. 154. A demissão nos casos dos incisos V, VIII e X do Art.152 implica em indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.

Art. 155. Configura abandono de cargo a ausência intencional ao serviço por mais de trinta dias consecutivos.

Art. 156. A demissão por inassiduidade ou impontualidade somente será aplicada quando caracterizada a habitualidade de modo a representar séria viciação dos deveres e obrigações

do servidor, após anteriores punições por advertência ou suspensão.

Art. 157. O ato de imposição de penalidade mencionará sempre o fundamento legal.

Art. 158. Será cassada a aposentadoria e a disponibilidade se ficar provado que o inativo:

I - praticou, na atividade, falta punível com a demissão;

II - Aceitou ilegalmente cargo ou função pública;

III - Praticou usura, em qualquer das suas formas.

Art. 159. A pena de destituição de função de confiança será aplicada:

I - Quando se verificar falta de exação no seu desempenho;

II - Quando for verificada que, por negligência ou benevolência o servidor contribuiu para que não se apurasse, no devido tempo, irregularidade no serviço.

Parágrafo único. Aplicação da penalidade deste artigo não implicará em perda do cargo efetivo.

Art. 160. O ato de aplicação de penalidade é de competência do Prefeito Municipal.

Parágrafo único. Poderá ser delegada competência aos secretários municipais para aplicação de pena de suspensão ou advertência.

Art. 161. A demissão por infringência ao Art. 138, incisos X e XI, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo ou função pública do Município, pelo prazo de cinco anos.

Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público municipal, o servidor que for demitido por infringência do Art. 152, incisos I, V, VIII, X e XI.

Art. 162. A pena de destituição de função de confiança implica na impossibilidade de ser investido em funções dessa natureza durante o período de dois anos a contar do ato de punição.

Art. 163. As penalidades aplicadas ao servidor serão registradas em sua ficha funcional.

Art. 164. A ação disciplinar prescreverá:

I - em cinco anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade ou destituição de Função de confiança;

II - em dois anos, quanto à suspensão; e

III - em cento e oitenta dias, quanto à advertência.

§ 1º - A falta também prevista na lei penal como crime prescreverá juntamente com este.

§ 2º - O prazo de prescrição começa a correr da data em que a autoridade tomar conhecimento da existência da falta.

§ 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição;

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, todo o prazo começa a correr novamente, no dia da interrupção.

CAPÍTULO VI DO PROCESSO DISCIPLINAR EM GERAL

Seção I Disposições Preliminares

Art. 165. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, formando comissão específica num prazo de até cinco (5) dias, sob pena de tornar-se co-responsável.

§ 1º As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito.

§ 2º Quando o fato narrado, de modo evidente, não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto.

Art. 166. As irregularidades e faltas funcionais serão apuradas por meio de:

I - sindicância, quando não houver dados suficientes para sua determinação ou para apontar o servidor faltoso;

II - processo administrativo disciplinar, quando a gravidade da ação ou omissão torne o servidor passível de demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.

Seção II Da Suspensão Preventiva

Art. 167. A autoridade competente poderá determinar a suspensão preventiva do servidor, até sessenta dias, prorrogáveis por mais trinta se, fundamentalmente, houver necessidade de seu afastamento para apuração de falta a ele imputada.

Art. 168. O servidor terá direito:

I - A remuneração e a contagem de tempo de serviço relativo ao período de suspensão preventiva, quando do processo não resultar punição ou esta, se limitar a pena de advertência;

II - à remuneração e a contagem do tempo de serviço correspondente ao período de afastamento excedente ao prazo de suspensão efetivamente aplicada.

Seção III Da Sindicância

Art. 169. A sindicância será cometida a servidor, podendo este ser dispensado de suas atribuições normais até a apresentação do relatório.

Parágrafo único. A critério da autoridade competente, considerando o fato a ser apurado, a função sindicante poderá ser atribuída a uma comissão de servidor, até o máximo de três.

Art. 170. O sindicante ou a comissão efetuará, de forma sumária as diligências necessárias ao esclarecimento da ocorrência e indicação do responsável, apresentando, no prazo máximo de dez dias úteis, relatório a respeito.

§ 1º Preliminarmente, deverá ser ouvido o autor da representação e o servidor implicado, se houver.

§ 2º Reunido os elementos apurados, o sindicante ou comissão traduzirá no relatório as suas conclusões, indicando o possível culpado, qual a irregularidade ou transgressão e o seu enquadramento nas disposições estatutárias.

Art. 171. A autoridade, de posse do relatório, acompanhado dos elementos que instruírem o processo, decidirá, no prazo de cinco dias úteis:

I - pela aplicação de penalidade de advertência ou suspensão;

II - pela instauração de processo administrativo disciplinar; ou

III - arquivamento do processo.

§ 1º Entendendo a autoridade competente que os fatos não estão devidamente elucidados, inclusive na indicação do possível culpado, devolverá o processo ao sindicante ou comissão, para ulteriores diligências, em prazo certo, não superior a cinco dias úteis.

§ 2º De posse do novo relatório e elementos complementares a autoridade decidirá no prazo e nos termos deste artigo.

Seção IV Do Processo Administrativo Disciplinar

Art. 172. O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão de três servidores estáveis, designada pela autoridade competente que indicar dentre eles, o seu presidente.

Parágrafo único. A comissão terá como secretário, servidor designado pelo presidente, podendo a designação recair em um dos seus membros.

Art. 173. A comissão processante, sempre que necessário e expressamente determinado no ato de designação, dedicará todo o tempo nos trabalhos do processo, ficando os membros da comissão, em tal caso, dispensados dos serviços normais da repartição.

Art. 174. O processo administrativo será contraditório, assegurada ampla defesa ao acusado, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

Art. 175. Quando o processo administrativo disciplinar resultar de prévia sindicância, o relatório desta integrará os autos, como peça informativa da instrução.

Parágrafo único. Na hipótese do relatório da sindicância concluir pela prática de crime, a autoridade competente oficiará autoridade policial, para abertura de inquérito, independente de imediata instauração do processo administrativo disciplinar.

Art. 176. O prazo para a conclusão do processo não excederá sessenta dias, contados da data do ato que constituir a comissão, admitida a prorrogação por mais trinta dias, quando as circunstâncias o exigirem, mediante autorização da autoridade que determinou a sua instauração.

Art. 177. As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas.

Art. 178. Ao instalar os trabalhos da comissão, o Presidente determinará a autuação da portaria e demais peças existentes e designará o dia, hora e local para primeira audiência e a citação do indiciado.

Art. 179. A citação do indiciado deverá ser feita pessoalmente e contra-recibo, com, pelo menos, quarenta e oito horas de antecedência em relação à audiência inicial e conterá dia, hora, local e qualificação do indiciado e a falta que lhe é imputada.

§ 1º Caso o indiciado se recuse a receber a citação, deverá o fato ser certificado, a vista de, no mínimo, duas testemunhas.

§ 2º Estando o indiciado ausente do município, se conhecido seu endereço, será citado por via postal, em carga registrada, juntando-se ao processo o comprovante do registro e o

aviso de recebimento.

§ 3º Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, divulgado como os demais atos oficiais do Município, com prazo de quinze dias.

Art. 180. O indiciado poderá constituir procurador para fazer a sua defesa.

Parágrafo único. Em caso de revelia, o presidente da comissão processante designará, de ofício, um defensor.

Art. 181. Na audiência marcada, a comissão promoverá o interrogatório do indiciado, concedendo-lhe, em seguida, o prazo de cinco dias, com vistas do processo na repartição, para oferecer alegações escritas, requerer provas e arrolar testemunhas, até o máximo de cinco.

Parágrafo único. Havendo mais de um indiciado, o prazo será comum e de dez dias, contados a partir de tomada de declarações do último deles.

Art. 182. A comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

Art. 183. O indiciado tem o direito de, pessoalmente ou por intermédio de procurador, assistir aos atos probatórios que se realizarem perante a comissão, requerendo as medidas que julgar convenientes.

§ 1º O presidente da comissão poderá indeferir pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

§ 2º Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito.

Art. 184. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do intimado, ser anexada aos autos.

Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandato será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para a inquirição.

Art. 185. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito.

§ 1º As testemunhas serão ouvidas separadamente, com prévia intimação do indiciado ou de seu procurador.

§ 2º Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á a acareação entre os depoentes.

Art. 186. Concluída a inquirição de testemunhas, poderá a comissão processante, se julgar útil ao esclarecimento dos fatos, reinterrogar o indiciado.

Art. 187. Ultimada a instrução do processo, o indiciado será intimado por mandado pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de dez dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.

Parágrafo único. O prazo de defesa será comum e de quinze dias se forem dois ou mais os indiciados.

Art. 188. Após o decurso do prazo, apresentada a defesa ou não, a comissão apreciará todos os elementos do processo, apresentando relatório, no qual constará em relação a cada indiciado, separadamente, as irregularidades de que foi acusado, as provas que instruíram o processo e as razões de defesa, propondo, justificadamente, a absolvição ou punição do indiciado, e indicando a

pena cabível e seu fundamento legal.

Parágrafo único. O relatório e todos os elementos dos autos serão remetidos à autoridade que determinou a instauração do processo, dentro de dez dias, contados do término do prazo para a apresentação da defesa.

Art. 189. A comissão ficará à disposição da autoridade competente, até a decisão final do processo, para prestar esclarecimentos ou providência julgada necessária.

Art. 190. Recebidos os autos, a autoridade que determinou a instauração do processo:

I - Dentro de cinco dias:

a) Pedirá esclarecimentos ou providências que entender necessários, à comissão processante, marcando-lhe prazo.

b) Encaminhará os autos à autoridade superior, se entender que a pena cabível escapa a sua competência.

II - Despachará o processo dentro de dez dias, acolhendo ou não as conclusões da comissão processante, fundamentando o seu despacho se concluir diferentemente do proposto.

Parágrafo único. Nos casos do inciso I deste artigo, o prazo para decisão final será contado, respectivamente, a partir do retorno ou recebimento dos autos.

Art. 191. Da decisão final, são admitidos os recursos previstos nesta Lei.

Art. 192. As irregularidades processuais que não constituam vícios substanciais, insanáveis, suscetíveis de influírem na apuração da verdade ou na decisão do processo, não lhe determinarão a nulidade.

Art. 193. O servidor que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido do cargo, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada.

Parágrafo único. Excetua-se o caso do processo administrativo instaurado apenas para apurar o abandono de cargo, quando poderá haver exoneração a pedido, a juízo da autoridade competente.

Seção V Da Revisão do Processo

Art. 194. A revisão do processo administrativo disciplinar poderá ser requerida a qualquer tempo, uma única vez, quando:

I - a decisão for contrária ao texto de lei ou à evidência dos autos;

II - a decisão se fundar em depoimentos, exames ou documentos falsos ou viciados;

III - forem aduzidas novas provas, suscetíveis de atestar a inocência do interessado ou de autorizar diminuição de pena.

Parágrafo único. A simples alegação de injustiça de penalidade não constitui fundamento para a revisão do processo.

Art. 195. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente.

Art. 196. O processo de revisão será realizado por comissão designada segundo os moldes das comissões de processo administrativo e correrá em apenso aos autos do processo originário.

Art. 197. As conclusões da comissão serão encaminhados à autoridade competente, dentro de trinta dias, devendo a decisão ser proferida, fundamentalmente, dentro de dez dias.

Art. 198. Julgada procedente a revisão, será tornada insubsistente ou atenuada a penalidade imposta, restabelecendo-se os direitos decorrentes dessa decisão.

TÍTULO VII DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 199. O Município manterá, mediante sistema contributivo, plano de seguridade social para o servidor submetido ao Regime que trata esta Lei, e para a sua família.

Parágrafo único. O Plano de que trata este artigo poderá, no todo ou em parte, ser satisfeito por instituição oficial de previdência, assistência a saúde ou assistência social, para a qual contribuirão o Município e o servidor.

Art. 200. O plano de seguridade social que visa dar cobertura aos riscos a que está sujeito o servidor e sua família, e compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam às seguintes finalidades:

I - garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão;

II - proteção à maternidade, à adoção e à paternidade;

III - Assistência à saúde.

Art. 201. Os benefícios do plano de seguridade social compreendem:

I - Quanto ao servidor:

- a) aposentadoria;
- ~~b) auxílio natalidade;~~ (Revogado pela Lei nº 3053/2005)
- c) salário-família;
- d) licença para tratamento de saúde;
- e) licença à gestante, à adotante e à paternidade;
- f) licença por acidente em serviço.

II - Quanto ao dependente:

- a) pensão por morte;
- ~~b) auxílio funeral;~~ e (Revogado pela Lei nº 3053/2005)
- c) auxílio reclusão.

CAPÍTULO II DOS BENEFÍCIOS

Seção I Da Aposentadoria

Art. 202 ~~O servidor será aposentado:~~

~~I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando em decorrência de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,~~

especificadas em Lei e proporcionais nos demais casos.

~~II – compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço;~~

~~III – voluntariamente:~~

~~a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta se mulher, com proventos integrais;~~

~~b) aos trinta anos de efetivo exercício em função de magistério, se professor, e vinte e cinco anos de efetivo serviço, se professora, com proventos integrais;~~

~~e) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher com proventos proporcionais a esse tempo;~~

~~d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.~~

~~Parágrafo único. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo: tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de parkinson, paralisia irreversível e incapacidade, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado do mal de paget (osteíte deformante), síndrome da imunodeficiência adquirida – AIDS – e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada, desde que a perícia médica constate a incapacidade funcional definitiva para o cargo.~~

~~Parágrafo único. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o Inciso I deste Artigo:~~

~~Tuberculose Ativa;~~

~~Alienação Mental;~~

~~Neoplasia Maligna;~~

~~Cegueira, posterior ao ingresso no serviço público;~~

~~Hanseníase;~~

~~Cardiopatia Grave;~~

~~Doença de "Parkinson"~~

~~Paralisia Irreversível e Incapacitante;~~

~~Espondiloartrose Anquilosante;~~

~~Nefropatia Grave;~~

~~Estado avançado do "Mal de Paget" (osteíte deformante) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – "AIDS";~~

~~Contaminação por Radiação e Hepatopatia Grave, todas com base na conclusão da medicina especializada, desde que a perícia médica constate a incapacidade funcional definitiva para o cargo. (Redação dada pela Lei nº 2671/2001) (Revogado pela Lei nº 3107/2006)~~

Art. 203 ~~A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. (Revogado pela Lei nº 3107/2006)~~

Art. 204 ~~A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.~~

~~§ 1º A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, salvo quando laudo de junta médica concluir desde logo pela incapacidade definitiva para o serviço público.~~

~~§ 2º Será aposentado o servidor que, após vinte e quatro meses de licença para tratamento de saúde, for considerado inválido para o serviço, mediante laudo de junta médica. (Revogado pela Lei nº 3107/2006)~~

Art. 205. O provento de aposentadoria será revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.

Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

~~Art. 206 O servidor aposentado com proventos proporcionais ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no Art. 202, parágrafo único, terá o provento integralizado. (Revogado pela Lei nº 3107/2006)~~

~~Art. 207 Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será inferior a um terço do vencimento da atividade, nem ao valor do menor padrão de vencimento do quadro de servidores do Município. (Revogado pela Lei nº 3107/2006)~~

Art. 208. Além do vencimento do cargo, integram o cálculo do provento:

~~I O valor será computado integralmente na aposentadoria se o servidor contar:~~

- ~~a) pelo menos cinco anos de exercício em posto de confiança, desde que se encontre na condição de titular por ocasião da aposentadoria, pelo prazo mínimo de 1 ano;~~
- ~~b) que tenha desempenhado dez (10) anos de posto de confiança não contínuos, sendo calculada a média das funções gratificadas;~~
- ~~e) quando não se enquadra em nenhum dos casos anteriores perceberá uma gratificação proporcional equivalente a 5% por ano exercido em posto de confiança.~~

I - a proporcionalidade incorporada na atividade:

- a) da Função Gratificada, prevista no Art. 47 desta Lei.
- b) da gratificação por exercício em escola de difícil acesso, estabelecida na Lei Municipal nº 1740/90.
- c) de toda gratificação de função instituída por Lei do Município a seus servidores, desde que tenha previsão de incorporação na atividade e sob a qual tenha contribuição previdenciária. (Redação dada pela Lei nº 4405/2019)

~~II adicionais por tempo de serviço;~~

II - das promoções e adicionais por tempo de serviço adquiridos na atividade; (Redação dada pela Lei nº 4405/2019)

III - o adicional noturno ao adicional pelo exercício de atividades em condições penosas, insalubre ou perigosas, proporcionalmente aos anos completos de exercício sem percepção

da vantagem.

Parágrafo único. A última remuneração de contribuição, destinada a estabelecer o limite dos proventos e pensões do FAPS, somente pode ser constituída pelo vencimento do cargo e pelas verbas permanentes, que são as verbas que foram incorporadas definitivamente aos vencimentos do servidor enquanto na atividade. (Redação acrescida pela Lei nº 4405/2019)

Art. 209 ~~Ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina, no mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido.~~

~~Parágrafo único. Se a vantagem for paga pelo Instituto de Previdência a que estiver vinculado o aposentado, o Município pagará a complementação até integralizar o valor total do provento. (Revogado pela Lei nº 3107/2006)~~

Seção II Do Auxílio Natalidade

Art. 210 ~~O auxílio natalidade é devido aos servidores, por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente a cem por cento do menor padrão de vencimento do plano de carreira, inclusive no caso de natimorto.~~

~~§ 1º Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de cinquenta por cento.~~

~~§ 2º Não sendo a parturiente servidora do Município, o auxílio será pago ao companheiro ou cônjuge, servidor público municipal. (Revogado pela Lei nº 3053/2005)~~

Seção III Do Sal Rio Família

Art. 211 ~~O salário-família será devido aos servidores ativos ou inativos na proporção do número de filhos ou equiparados.~~

~~Parágrafo único. Consideram-se equiparados para efeito deste artigo, o enteado e o menor sob sua guarda, que viver em companhia e às expensas do servidor ou do inativo.~~

Art. 211. Será devido o salário-família, mensalmente, ao servidor ativo ou inativo, que tenha renda bruta mensal igual ou inferior à fixada pela legislação federal para a concessão do mesmo benefício pelo Regime Geral de Previdência Social, na proporção do número de filhos ou equiparados, de qualquer condição, de até quatorze anos ou inválidos.

§ 1º Consideram-se equiparados para efeitos deste artigo o enteado e o menor tutelado, mediante declaração do servidor e desde que comprovada a dependência econômica.

§ 2º Para aferir a renda bruta mensal do servidor em acúmulo constitucional de cargos, deverá ser somada a remuneração percebida em cada um deles.

§ 3º O valor da cota do salário família será em valor igual ao fixado pela legislação federal para os segurados do Regime Geral de Previdência Social. (Redação dada pela Lei

nº 3053/2005)

Art. 212 ~~O valor da cota do salário-família será pago mensalmente no valor de cinquenta por cento do menor padrão de vencimento do quadro de servidores do Município, com arredondamento para a unidade de cruzeiros seguinte, por filho menor ou equiparado, até completar quatorze anos ou inválido de qualquer idade.~~

~~§ 1º Quando ambos os cônjuges forem servidores do Município, assistirá a cada um, separadamente, o direito à percepção do salário-família, com relação aos respectivos filhos ou equiparados.~~

~~§ 2º Não será devido o salário-família relativamente ao cargo exercido cumulativamente pelo servidor, no Município.~~

~~§ 3º É assegurado o pagamento do salário-família durante o período em que, por penalidade, o servidor deixar de perceber a remuneração.~~

Art. 212. Quando pai e mãe forem servidores públicos, ambos terão direito ao salário-família.

Parágrafo único. Em caso de divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio-poder, o salário-família passará a ser pago diretamente àquele a quem competir o sustento do menor. (Redação dada pela Lei nº 3053/2005)

Art. 213 ~~O salário-família será pago a partir do mês em que o servidor apresentar à repartição competente a prova de filiação ou condição de equiparado, e, se for o caso, da invalidez.~~

~~Parágrafo único. O pagamento do salário-família é condicionado à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória do filho ou equiparado.~~

Art. 213. O pagamento do salário-família é condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à escola do filho ou equiparado que se encontre em idade escolar.

Parágrafo único. O salário-família não se incorporará à remuneração do servidor, para qualquer efeito. (Redação dada pela Lei nº 3053/2005)

Seção IV

Da Licença Para Tratamento de Saúde

Art. 214. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em exame médico, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus.

Art. 215 ~~Para licença até quinze dias, a inspeção será feita por médico do serviço oficial do próprio Município e, se por prazo superior, por junta médica oficial.~~

~~Parágrafo único. Inexistindo médico do Município, será feito atestado firmado por outro médico, nas licenças até quinze dias.~~

Art. 215. A licença para tratamento de saúde será concedida ao servidor:

I - por atestado ou laudo médico emitido, preferencialmente, por profissional do serviço público oficial, em caso de licenças que não excederem o prazo de 15 dias; e

II - mediante Perícia Médica Oficial a ser realizada, necessariamente, por um profissional do serviço público do Município, em caso de licenças que excederem o prazo de 15 dias.

§ 1º Nos casos previstos no inciso I, a perícia oficial poderá ser substituída por atestado/laudo médico particular, preferencialmente, quando a avaliação médica depender de uma especialidade médica.

§ 2º Caso o servidor apresente, no período de 60 dias, atestados médicos com prazo, que somados, ultrapassem 15 dias de afastamento em licença para tratamento de saúde, deverá o servidor ser submetido a avaliação da Perícia Médica Oficial.

§ 3º A Perícia Médica Oficial, quando da avaliação clínica do servidor, poderá embasar sua decisão em laudo ou atestado emitido por médico especialista, apresentado pelo próprio servidor.

§ 4º A Perícia Médica Oficial tem ampla competência de avaliar o estado clínico do servidor, inclusive, discordar, parcial ou totalmente, de atestado emitido por médico particular. (Redação dada pela Lei Complementar nº 7/2023)

Art. 216. Será punido disciplinarmente com suspensão de quinze dias, o servidor que se recusar ao exame médico, cessando os efeitos da penalidade logo que se verifique o exame.

Art. 217. A licença poderá ser prorrogada:

I - de ofício, por Decisão do órgão competente;

II - A pedido do servidor, formulado até três dias antes do término da licença vigente.

Art. 218. O servidor licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a qualquer outra atividade remunerada, sob pena de ter cassada a licença.

Seção V

Da Licença Gestante, Adotante e Paternidade

~~**Art. 219** Será concedida, mediante laudo médico, licença à servidora gestante, por cento e vinte dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.~~

Art. 219. Será concedida licença à servidora gestante, por cento e oitenta dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. (Redação dada pela Lei nº 3236/2007)

§ 1º A licença deverá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica.

§ 2º No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto.

§ 3º No caso de natimorto, decorridos trinta dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício.

§ 4º No caso de aborto não criminoso, atestado por médico oficial, a servidora terá direito a trinta dias de repouso remunerado.

~~Art. 220 A servidora que adotar criança de até um ano de idade serão concedidos noventa dias de licença remunerada para ajustamento do adotado ao novo lar.~~

~~Parágrafo único. No caso de Adoção de criança com mais de um ano até sete anos de idade, o prazo de que trata este artigo será de trinta dias.~~

Art. 220. À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial, para fins de adoção de criança, serão concedidos 180 (cento e oitenta) dias consecutivos de licença remunerada, a contar da data do termo de adoção ou de guarda judicial. (Redação dada pela Lei Complementar nº 7/2023)

Art. 220-A Ao servidor que adotar ou obtiver a guarda, para fins de adoção, de criança terá direito a uma licença remunerada de 15 (quinze) dias, a contar da data do termo de adoção ou de guarda judicial. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 7/2023)

~~Art. 221 A licença paternidade será de cinco dias a contar da data de nascimento do filho, sem prejuízo da remuneração.~~

Art. 221. A licença paternidade será de quinze dias consecutivos a contar da data do nascimento do filho, sem prejuízo da remuneração. (Redação dada pela Lei nº 3236/2007)

Seção VI

Da Licença Por Acidente em Serviço

Art. 222. Será licenciado com remuneração integral, o servidor acidentado em serviço.

Art. 223. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor e que se relacione, mediante ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido.

Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano:

- I - decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo; e
- II - Sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa.

Art. 224. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado, poderá ser tratado em instituição privada à conta de recursos públicos.

Parágrafo único. O tratamento de que trata este artigo, recomendado por junta médica oficial, constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública.

Art. 225. A prova de acidente será feita no prazo de cinco dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem.

Seção VII Da Pensão Por Morte

~~**Art. 226** A pensão por morte será devida mensalmente ao conjunto de dependentes do servidor falecido, aposentado ou não, a contar do óbito, observada a precedência estabelecida no Art. 228.~~

~~Parágrafo único. O valor mensal e integral da pensão a que tem direito o conjunto de beneficiário será igual a oitenta por cento do total da remuneração computável para o provento de aposentadoria do servidor ou, se aposentado, do valor do próprio provento.~~

~~Parágrafo único. O valor mensal e integral da pensão a que tem direito o conjunto de beneficiários corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em Lei. (Redação dada pela Lei nº 2272/1997)~~

~~**Art. 226** A pensão por morte consistirá numa importância mensal conferida ao conjunto dos dependentes do servidor, quando do seu falecimento:~~

~~§ 1º Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor, nos seguintes casos:~~

~~I – sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária competente e~~

~~II – desaparecimento em acidente, desastre ou catástrofe.~~

~~§ 2º A pensão provisória será transformada em definitiva com o óbito do servidor ausente ou deve ser cancelada com reaparecimento do mesmo, ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.~~

~~§ 3º Conforme critérios estabelecidos em lei específica, os proventos de pensão concedidos de acordo com este artigo serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real.~~

~~§ 4º O pensionista de que trata o § 1.º deverá anualmente declarar que o servidor permanece desaparecido, ficando obrigado a comunicar imediatamente ao Poder Executivo o reaparecimento deste, sob pena de ser responsabilizado civil e penalmente pelo ilícito. (Redação dada pela Lei nº 3053/2005) (Revogado pela Lei nº 3107/2006)~~

~~**Art. 227** O valor mensal integral da Pensão por morte em nenhuma hipótese será inferior ao valor do menor vencimento do quadro de servidores do Município.~~

~~**Art. 227.** A pensão por morte será devida aos dependentes a contar:~~

~~I – da data do óbito;~~

~~II — da data da decisão judicial, no caso de declaração de ausência; ou~~
~~III — da data da ocorrência do desaparecimento do servidor por motivo de acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova idônea. (Redação dada pela Lei nº 3053/2005) (Revogado pela Lei nº 3107/2006)~~

Art. 228 São beneficiários da pensão por morte, na condição de dependentes do servidor:

~~I — o cônjuge ou companheiro e os filhos, de qualquer condição, menores de 18 anos ou inválidos ou até 24 anos desde que cursando Faculdade;~~
~~II — os pais, desde que comprovem dependência econômica do servidor;~~
~~III — os irmãos, menores de 18 anos e órfãos de pai e sem padastro, e os inválidos, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor; e~~
~~IV — as pessoas designadas que viviam na dependência econômica do servidor, menores de 18 anos ou maiores de 60 anos ou inválidas.~~

~~§ 1º Equiparam-se a filho, nas condições do item I deste artigo, o enteado, o menor sob guarda judicial do servidor, e o tutelado que não possua condições suficientes para o próprio sustento e educação, conforme declaração escrita do segurado.~~

~~§ 2º Consideram-se companheiros as pessoas que tenham mantido vida em comum nos últimos cinco anos ou, por menos tempo, se tiverem filhos em comum.~~

~~§ 3º A designação de pessoa ou pessoas, na forma do Item IV, somente será válida quando feita pelo menos seis meses antes do óbito.~~

Art. 229. O valor da pensão por morte será igual:

~~I — à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite; ou~~

~~II — à totalidade da remuneração percebida pelo servidor no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a esse limite.~~

~~Parágrafo único. Na hipótese de que trata o inciso II, a remuneração a ser considerada é aquela composta pelas parcelas permanentes e já incorporadas nos termos de lei local, na data do falecimento do servidor. (Redação dada pela Lei nº 3053/2005) (Revogado pela Lei nº 3107/2006)~~

Art. 229 A importância total da pensão será rateada:

~~I — cinquenta por cento para o cônjuge ou companheiro remanescente e o restante, em partes iguais, entre filhos menores ou inválidos, ou integralmente entre estes quando inexistir cônjuge ou companheiro remanescente;~~

~~II — em partes iguais, entre os demais dependentes, segundo a ordem de precedência.~~

~~§ 1º O rateio da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer habilitação posterior que importa em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeitos a contar da data da habilitação.~~

~~§ 2º O cônjuge divorciado ou separado judicialmente, que recebia pensão de alimentos, tem direito ao valor da referida pensão judicialmente arbitrada, destinando-se o restante, em partes iguais, aos demais dependentes habilitados.~~

Art. 229. A pensão será rateada entre todos os dependentes em partes iguais e não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente.

~~§ 1º O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a~~

companheira, que somente fará jus ao benefício mediante prova de dependência econômica;

§ 2º A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de dependente só produzirá efeitos a contar da data da inscrição ou habilitação.

§ 3º Será revertida em favor dos dependentes restantes e rateada entre eles a parte do benefício daqueles cujo direito à pensão se extinguir; (Redação dada pela Lei nº 3053/2005) (Revogado pela Lei nº 3107/2006)

Art. 230 Por morte presumida do servidor, declarada pela autoridade judicial competente, decorridos seis meses de ausência, será concedida pensão provisória na forma desta seção.

§ 1º Mediante prova de desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus a pensão provisória independentemente do prazo deste artigo.

§ 2º Verificado o reaparecimento do servidor, o pagamento da pensão cessa imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos.

Art. 230. A cota da pensão será extinta:

I—pela morte;

II—para o pensionista menor de idade, ao completar vinte e um anos, salvo, se inválido, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau científico em curso de ensino superior.

III—pela cessação da invalidez;

IV—casamento ou união estável.

Parágrafo único. Com a extinção do direito do último pensionista, extinguir-se-á a pensão. (Redação dada pela Lei nº 3053/2005) (Revogado pela Lei nº 3107/2006)

Art. 231 Acarreta perda da qualidade de beneficiário:

I—o seu falecimento;

II—o casamento, para qualquer pensionista;

III—a anulação do casamento;

IV—a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido;

V—a maioridade para o filho ou irmão ou dependente menor designado, de ambos os sexos, exceto o inválido, ao completar dezoito anos de idade.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, haverá reversão da cota da pensão aos demais pensionistas da mesma classe. (Revogado pela Lei nº 3107/2006)

Art. 231 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, observadas as regras da prescrição quinquenal. (Redação dada pela Lei nº 3053/2005) (Revogado pela Lei nº 3107/2006)

Art. 232 Não faz jus a pensão o beneficiário condenado pela prática de crime doloso de que resultou a morte do servidor.

Art. 232. Não faz jus à pensão o dependente condenado pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do servidor. (Redação dada pela Lei nº 3053/2005) (Revogado pela Lei nº 3107/2006)

Art. 233 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de cinco anos.

Art. 233. ~~Será admitido o recebimento, pelo dependente, de até duas pensões nos Órgãos e Poderes do Município, exceto as pensões deixadas por cônjuge, companheiro ou companheira, casos em que, ressalvadas as decorrentes de cargos acumuláveis, só será permitida a percepção de uma, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. (Redação dada pela Lei nº 3053/2005) (Revogado pela Lei nº 3107/2006)~~

Art. 234. ~~As pensões serão atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores.~~

Art. 234. ~~A condição legal de dependente, para fins desta Lei, é aquela verificada na data do óbito do servidor, observados os critérios de comprovação de dependência.~~

~~§ 1º A invalidez ou a alteração de condições quanto ao dependente, supervenientes à morte do servidor, não darão origem a qualquer direito à pensão.~~

~~§ 2º São beneficiários da pensão, na condição de dependentes do servidor:~~

~~I — o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido;~~

~~II — os pais, desde que comprovem dependência econômica;~~

~~III — o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido, desde que comprovem a dependência econômica;~~

~~§ 3º Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I, mediante declaração escrita do servidor e desde que comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.~~

~~§ 4º O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do servidor quando, além de atender aos requisitos do parágrafo anterior, houver a apresentação de termo de tutela.~~

~~§ 5º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o servidor.~~

~~§ 6º Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem.~~

~~§ 7º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e das demais deve ser comprovada. (Redação dada pela Lei nº 3053/2005) (Revogado pela Lei nº 3107/2006)~~

Seção VIII Do Auxílio Funeral

Art. 235. ~~O auxílio Funeral é devido família do servidor falecido na atividade, em disponibilidade ou aposentado, em valor equivalente a um mês de vencimento do cargo que o mesmo era efetivo.~~

~~§ 1º Se o funeral for custeado por terceiro, este ser indenizado das despesas realizadas, até o valor máximo previsto neste artigo.~~

~~§ 2º O pagamento será autorizado pela autoridade competente, à vista da certidão de óbito e dos comprovantes de despesa, se for o caso. (Revogado pela Lei nº 3053/2005)~~

Seção IX

Do Auxílio Reclusão

Art. 236. A família do servidor ativo é devido o auxílio-reclusão, nos seguintes casos:

I - dois terços do vencimento, quando afastado por motivo de prisão preventiva;

II - metade do vencimento, durante o afastamento em virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine perda do cargo.

Parágrafo único. O pagamento do auxílio-reclusão cessará a partir do dia imediato àquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional.

CAPÍTULO III DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Art. 237. A assistência à saúde do servidor e de sua família compreende assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada mediante sistema próprio do Município, ou mediante convênio, nos termos de lei.

Parágrafo único. VETADO.

CAPÍTULO IV DO CUSTEIO

Art. 238. O plano de Seguridade Social será custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais obrigatórias:

I - dos servidores municipais, inclusive ocupantes de cargos e funções

de confiança;

II - do Município, inclusive Câmara Municipal, autarquias e fundações.

Parágrafo único. Os percentuais de contribuição serão fixados em lei.

Art. 239. Se o plano de seguridade social for assegurado, conforme previsto no parágrafo único do Art. 199, por instituição oficial de previdência, as contribuições serão as estabelecidas pela referida entidade.

§ 1º O Município assegurará, na hipótese deste artigo, a complementação dos benefícios concedidos pela instituição de previdência em valores menores ao previsto nesta lei.

§ 2º O Município assegurará, também, o pagamento integral dos benefícios de natureza diversa, não constantes do rol da entidade de previdência.

§ 3º Para cobertura das complementações de que tratam os parágrafos precedentes, o Município poderá instituir sistema contributivo complementar.

TÍTULO VIII DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

Art. 240. Para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado.

~~Art. 241 Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público, as contratações que visam a:~~

- ~~I - atender a situações de calamidade pública;~~
- ~~II - combater surtos epidêmicos;~~
- ~~III - atender outras situações de emergência que vierem a ser definidas em Lei específica.~~

Art. 241 . Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público, as contratações que visam a:

I - atender a situações de calamidade pública ou emergência;

II - combater surtos epidêmicos;

III - atender outras situações de emergência que vierem a ser definidas em Lei específica, autorizadora da contratação.

§ 1º O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos deste artigo, será feito mediante processo seletivo simplificado.

§ 2º A contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública, de emergência e de surtos epidêmicos prescindirá de processo seletivo simplificado, todavia, o prazo da contratação não poderá ultrapassar seis meses, computando eventual prorrogação. (Redação dada pela Lei nº 4232/2017)

~~Art. 242 As contratações de que trata este capítulo terão dotação orçamentária específica e não poderão ultrapassar o prazo de seis meses.~~

Art. 242 . As contratações de que trata este capítulo terão dotação orçamentária específica e poderão ser pelo prazo máximo de doze meses, prorrogável, uma única vez, por igual período. (Redação dada pela Lei nº 4232/2017)

Art. 243. É vedado o desvio de função de pessoa contratada, na forma deste título, sob pena de nulidade do contrato e responsabilidade administrativa e civil da autoridade contratante.

Art. 244. Os contratos serão de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos ao contratado:

I - remuneração equivalente à percebida pelos servidores de igual ou assemelhada função no quadro permanente do Município;

II - jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicional noturno e gratificação natalina proporcional, nos termos desta Lei.

III - férias proporcionais, ao término do contrato;

IV - inscrição em sistema oficial de previdência social.

TÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 245. O dia do servidor público será comemorado a vinte e oito de outubro.

Art. 246. Os prazos previstos nesta Lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja expediente.

Art. 247. Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam sua expensas e constem de seu assentamento individual.

Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro, com mais de cinco anos de vida em comum ou por menos tempo, se da união houver prole.

Art. 248. Do exercício de encargos ou serviços diferentes dos definidos em lei ou regulamento, como próprios de seu cargo ou função gratificada, não decorre nenhum direito ao servidor.

CAPÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 249. As disposições desta Lei aplicam-se a todos os servidores.

Art. 250. Os atuais servidores municipais, estatutários ou celetista, admitidos mediante prévio concurso público, ficam submetidos ao regime desta Lei.

§ 1º Os empregos ocupados pelos servidores celetistas de trata este artigo, ficam transformados em cargos, na data de publicação desta Lei.

§ 2º Os contratos individuais de trabalho se extinguem automaticamente pela transformação do emprego, asseguradas as verbas rescisórias cabíveis.

§ 3º No que pertine às férias, o servidor poderá optar, mediante termo escrito, em recebê-las no termo de quitação do contrato ou pela continuidade da contagem de tempo de serviço para posterior gozo no novo regime.

Art. 251. Os servidores celetistas não concursados e estáveis nos termos do Art. 19 das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988 constituirão quadro especial em extinção, excepcionalmente regido pela CLT, com remuneração e vantagens estabelecidas em Lei específica, até o ingresso por concurso em cargo sob o regime desta Lei.

Parágrafo único. VETADO.

Art. 252. Os contratos de trabalho dos servidores celetistas admitidos sem concurso público e não portadores de estabilidade referida no artigo anterior, serão rescindidos dentro do prazo de noventa dias a contar da vigência desta Lei.

§ 1º Durante o prazo de que trata este artigo, o Município promoverá a realização de concursos públicos para cargos iguais ou assemelhados aos empregos desempenhados pelos referidos servidores, para oportunizar o ingresso dos mesmos no regime jurídico instituído por esta Lei.

§ 2º Os que lograrem aprovação e classificação de modo a permitir o aproveitamento, segundo as vagas existentes e necessidades do serviço municipal, serão nomeados em cargos sob regime desta Lei, sendo os demais inclusive os que não se submeteram no concurso público, excluídos do quadro de servidores do Município.

Art. 253. Os adicionais por tempo de serviço já concedidos aos servidores abrangidos por esta Lei ficam transformados em triênios.

Art. 254. Fica assegurado aos atuais servidores, que tenham completado o decênio aquisitivo para fins de licença-prêmio, antes da vigência desta Lei, o direito de usufruí-la nos termos da Lei anterior, concessora da vantagem.

Parágrafo único. Para os demais servidores o período aquisitivo para fins de prêmio por assiduidade terá início a partir da investidura em cargo efetivo sob a égide do regime desta Lei.

~~**Art. 255.** O pagamento da remuneração mensal dos servidores municipais será realizado até o último dia útil do mês de trabalho prestado.~~

Art. 255. O pagamento da remuneração mensal dos servidores municipais será realizado até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. (Redação dada pela Lei nº 3082/2005)

Art. 256. Revogam-se as disposições em contrário em especial a Lei Municipal 1011/77 de 13.10.77.

Art. 257. Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro do mês seguinte ao de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAQUI, EM 16 DE OUTUBRO DE 1990.

ALDÉRICO DOMINGOS COPATTI

Vice-Prefeito no exercício do

Cargo de Prefeito Municipal

MOOGAR BEHEREGARAY SILVA

Chefe de Gabinete

LEI MUNICIPAL NÚMERO 1.706, DE 21 DE MARÇO DE 1990

"INSTITUI RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL AO FUNCIONÁRIO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL CEDIDO PARA O PODER LEGISLATIVO"

SILAS DUBAL GOULART, Prefeito Municipal de Itaquí, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 53, item IV da **Lei Orgânica** do Município;

FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte

LEI

Art. 1º A todo o Funcionário Público Federal, Estadual ou Municipal cedido ao Poder Legislativo Municipal, fica constituído um regime de retribuição pecuniária mensal, variável segundo a natureza do serviço prestado, estabelecida em cada caso a juízo da Mesa Diretora da Câmara, dentro do limite mínimo correspondente ao padrão FG 3 e máximo de 07 (sete) vezes este padrão.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de março de 1.990.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAQUI, em 04 de abril de 1990.

SILAS DUBAL GOULART

Prefeito Municipal

:

MOGGAR BEHEREGARAY SILVA

Chefe de Gabinete

LEI MUNICIPAL NÚMERO **1.783**, DE 05 DE DEZEMBRO DE 1990.

"COMPLEMENTA A LEI MUNICIPAL NÚMERO 1.751, DE 08.08.90 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

SILAS DUBAL GOULART, Prefeito Municipal de Itaqui, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 53, Item IV da **Lei Orgânica** do Município;

FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores decretou e Eu sanciono a seguinte

LEI

Art. 1º Não terá direito a férias o servidor que ao curso do período aquisitivo tiver gozado licenças para tratamento de saúde, por acidente em serviço ou por motivo de doença em pessoa da família, por mais de seis meses, embora descontínuos e licenças para tratar de interesses particulares por qualquer prazo.

Art. 2º Contar-se-á para efeito de aposentadoria e disponibilidade, o tempo:

I - de serviço público federal, Estadual e Municipal, inclusive o prestado às suas Autarquias;

II - de licença para desempenho de mandato classista;

III - de licença para concorrer a cargo eletivo, e

IV - em que o servidor esteve em disponibilidade remunerada.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, em especial o Art. 126 da Lei Municipal número 1751/90, esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAQUI, EM 05 DE DEZEMBRO DE 1990.

SILAS DUBAL GOULART
Prefeito Municipal

:

MOOGAR BEHEREGARAY SILVA
Chefe de Gabinete

LEI MUNICIPAL NÚMERO **1.828**, DE 07 DE AGOSTO DE 1991.

"ALTERA O ART. 117 E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÚMERO 1.751, DE 08.08.90 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

ALDÉRICO DOMINGOS COPATTI, Vice-Prefeito no exercício do Cargo de Prefeito Municipal de Itaqui, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 53, item IV da **Lei Orgânica** do Município;

FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte

LEI

Art. 1º O Art. 117 de Lei Municipal Número 1.751, de 08.08.90 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 117. - Ao funcionário que, durante 05 (cinco) anos ininterruptos não houver se afastado do exercício de suas funções municipais é assegurado o direito de gozar licença prêmio de três meses por quinquênio, com todas as vantagens do cargo, como se nele estivesse em exercício.

Parágrafo único. Para efeito do presente artigo, não se considerará interrupção ao serviço, o afastamento nos casos do Art. 125, itens I, II, III, IV e V, deste Estatuto: as licenças para tratamento de saúde até 03 (três) meses e por motivo de doença em pessoa da família, até 45 (quarenta e cinco) dias; 25 (vinte e cinco) faltas justificadas, tudo por quinquênio de serviço."

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAQUI, EM 09 DE AGOSTO DE 1991.

ALDÉRICO DOMINGOS COPATTI
Vice-Prefeito no Exercício do

Cargo de Prefeito Municipal

:

MOOGAR BEHEREGARAY SILVA
Chefe de Gabinete

LEI MUNICIPAL NÚMERO 1.936, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1993.

"ALTERA O ART. 32, DA LEI MUNICIPAL NÚMERO 1.755 DE 20.08.90; REVOGA PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 50 DA LEI MUNICIPAL NÚMERO 1.751, DE 08.08.90 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CLIONCE CARPES MARQUES, Presidente da Câmara de Vereadores no Exercício do Cargo de Prefeito Municipal de Itaquí, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 53, item IV da **Lei Orgânica** do Município;

FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º O Art. 32 da Lei Municipal número 1.755 de 20.08.90, passa a vigorar com a seguinte Redação:

"Aos Detentores de Cargos em Comissão ou Função Gratificada, quando no exercício do Cargo de Secretário Municipal, Assessor Jurídico, Assessor Especial, Chefe de

Gabinete e Assessor de Planejamento e Coordenação, poderão perceber uma Gratificação com coeficiente de 1.8, aplicada sobre seu respectivo CC ou FG, quando convocados para cumprir Regime de Trabalho com Dedicação Integral."

Art. 2º Fica revogado o Parágrafo Único do Art. 50 da Lei Municipal Número 1.751, de 08.08.90.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão de dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01.02.93.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAQUI, EM 17 DE FEVEREIRO DE 1993.

CLIONCE CARPES MARQUES
Presidente da Câmara de Vereadores

no Exercício do Cargo de Prefeito
Municipal

JOSÉ ANTONIO T. MACIEL
Chefe de Gabinete

LEI MUNICIPAL NR. 2.218, DE 05 DE JUNHO DE 1996.

"DEFINE AS ATIVIDADES INSALUBRES E PERIGOSAS PARA EFEITOS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL CORRESPONDENTE".

JARBAS DA SILVA MARTINI, Prefeito Municipal de Itaquí, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 53, inciso IV da **Lei Orgânica** do Município de Itaquí;

FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º - São considerados atividades insalubres para efeitos de percepção do adicional previsto nos artigos 89 e 90 da Lei Municipal Nº 1.751 de 08.08.90 (Regime Jurídico dos Servidores do Município), as abaixo mencionadas, classificadas conforme grau:

I - Insalubridade de grau máximo:

- a) coleta e industrialização de lixo urbano;
- b) pintura com esmaltes, tintas e vernizes;
- c) manipulação de óleos minerais, óleo queimado e parafina;
- d) trabalhos em galerias e tanques de esgoto;
- e) trabalhos com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados;
- f) atividades em contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infecto-contagiosas (carbunculose, brucelose tuberculose);

II - Insalubridade de grau médio:

- a) trabalhos em contato com pacientes, bem como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana;
- b) trabalho como técnico em laboratórios de análise clínica e histopatologia; c) aplicação de inseticidas;
- d) exumação de corpos (cemitério);
- e) atividades de solda;
- f) trabalhos de raios "x" (pessoal técnico);
- g) manuseio de cal e cimento;
- h) limpeza de sanitários em escolas, praças, prédios públicos e creches;
- i) atividades exercidas por servidores e que os coloque em contato com agentes químicos (detergente, q-boua, etc...), e em contato alternado com frio e calor (ex.: cozinha de creche, escolas e outros).

III - Insalubridade em grau mínimo:

- a) trabalho com britadores;
- b) varrição e limpeza de ruas e outros logradouros públicos;
- c) atividades executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva.

Art. 2º - São atividades e operações perigosas para efeitos de percepção do adicional previsto nos artigos 89 e 91 da Lei Municipal Nº 1.751 de 08.08.90:

I - armazenamento, carregamento e transporte de explosivos;

II - detonação com explosivos, inclusive a verificação de detonações falhadas;

III - operação de escorva dos cartuchos de explosivos;

IV - operação de bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos;

V - transporte de vasilhames (em caminhões de carga), contendo inflamável líquido, em

quantidade superior a 250 litros;

VI - instalação, substituição e reparos de cruzetas, relé e braço de iluminação pública, desde que afixados nos postes de redes de linhas de alta e baixa tensões integrantes de sistema elétricos de potência, energizadas ou desenergizadas, mas com possibilidade de energização.

Art. 3º - É exclusivamente suscetível de gerar direito e percepção do adicional de insalubridade e periculosidade de modo integral, o exercício pelo servidor de atividade constante dos artigos 1º e 2º desta Lei em caráter habitual e em situação de exposição contínua ao agente nocivo ou perigoso.

§ 1º - O trabalho em caráter habitual mas de modo intermitente, dará direito à percepção do adicional proporcionalmente ao tempo dispendido pelo servidor na execução de atividade em condições insalubres e perigosas.

§ 2º - O exercício de atividades insalubre ou perigosa em caráter esporádico ou ocasional não gera direito ao pagamento do adicional.

Art. 4º - Cessará o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade quando:

I - a insalubridade ou periculosidade foi eliminada ou neutralizada pela utilização de equipamento de proteção individual ou adoção de medidas que conservem o ambiente dentro dos limites toleráveis e seguros;

II - o servidor deixar de trabalhar em atividades insalubres ou perigosa;

III - o servidor negar-se a usar o equipamento de proteção individual.

§ 1º - A eliminação ou neutralização da insalubridade e periculosidade nos termos do inciso I deste artigo será baseada em laudo de perito.

§ 2º - A perda do adicional nos termos do inciso III deste artigo não impede a aplicação da pena disciplinar cabível nos termos do Regime Jurídico dos Servidores do Município.

Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor no dia primeiro do mês seguinte de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAQUI, EM 05 DE JUNHO DE 1996.

JARBAS DA SILVA MARTINI
Prefeito Municipal

:

ANDRE LUIS CAMPOS VARGAS
Chefe de Gabinete

LEI MUNICIPAL NR. 2.243, DE 28 DE AGOSTO DE 1996.

"DA NOVA REDAÇÃO AO ART. 89 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.751, DE 08.08.90, INTRODUZ ALTERAÇÕES E INCLUSÕES DE ATIVIDADES NOS ART. 1º E 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.218, DE 05 DE JUNHO DE 1996 QUE DEFINE AS ATIVIDADES INSALUBRES E PERIGOSAS PARA EFEITOS DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL CORRESPONDETE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JARBAS DA SILVA MARTINI, Prefeito Municipal de Itaquí, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 53, inciso IV da **Lei Orgânica** do Município de Itaquí;

FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a Seguinte:

LEI

Art. 1º - O Art. 89 da Lei Municipal Nº 1.751, de 08 de Agosto de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 89. - Os servidores que executam atividades insalubres, fazem jus a um adicional sobre o salário básico do padrão de Referência do Município".

Art. 2º - No Art. 1º da Lei Municipal Nº 2.218, de 05 de Junho de 1996 os incisos I, II e III passam a vigorar com a seguinte redação:

I - Insalubridade de Grau Máximo:

- a) coleta e industrialização de lixo urbano;
- b) pintura com esmaltes, tintas e vernizes;
- c) manipulação de óleos minerais, óleo queimado e parafina;
- d) trabalhos em galerias e tanques de esgoto;
- e) trabalhos com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados;
- f) atividades em contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infecto-contagiosas (carbunculose, brucelose e tuberculose);
- g) manutenção de veículos e máquinas e mecânicos;
- h) operações com AR COMPRIMIDO;
- i) trabalhos com Raio "X" (Pessoal Técnico).

II - Insalubridade de Grau Médio:

- a) trabalhos em contato com pacientes, bem como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana;
- b) trabalho como técnico em laboratórios de análise clínica e histopatologia;
- c) aplicação de inseticidas;
- d) exumação de corpos (cemitério);
- e) atividades de solda;
- f) manuseio de cal e cimento;
- g) limpeza de sanitários em escolas, praças, prédios públicos e creches;
- h) atividades exercidas por servidores e que os coloque em contato com agentes químicos (detergente, q-boua, etc...), e em contato alternado com frio e calor (ex.: cozinha de creche, escolas e outros);
- i) tratoristas;
- j) trato de animais;
- k) telefonistas;
- l) operações com máquinas pesadas;
- m) operações com perfuratriz pneumática;
- n) chapeadores;
- o) pedreiros, servente de obras e armadores de ferro;
- p) serviços de carpintaria;
- q) trabalho com britadores;
- r) atividades executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva.

III - Insalubridade Grau Mínimo:

- a) varrição e limpeza de ruas e outros logradouros públicos;
- b) arquivistas em contato com poeira, mofo, ácaros, etc..
- c) serviços de jardinagem.

Art. 3º-No Art. 2º da Lei Municipal Nº 2.218, de 05 de Junho de 1996 é acrescentado o inciso VII:

"Art. 2º - ...

...

....

VII - Eletricista".

Art. 4º - Os demais artigos das Leis ora alteradas permanecem com a redação original.

Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAQUI, EM 29 DE AGOSTO DE 1996.

JARBAS DA SILVA MARTINI
Prefeito Municipal

MARIO SIDNEI BERTIM
Assessor Especial

LEI MUNICIPAL NÚMERO **2.272**, DE 20 DE MARÇO DE 1997.

"ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 226 DA LEI MUNICIPAL NÚMERO 1.751, DE 08.08.90 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

MOOGAR BEHEREGARAY SILVA, Vice-Prefeito no Exercício do Cargo de Prefeito Municipal de Itaquí, no uso das atribuições que lhe confere o Art. IV da **Lei Orgânica** do Município;

FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte

LEI

Art. 1º O Parágrafo Único do Art. 226 da Lei Municipal Número 1.751, de 8.08.90, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 226. - ...

Parágrafo único. O valor mensal e integral da pensão a que tem direito o conjunto de beneficiários corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em Lei."

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º Revogadas as disposições contrárias.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAQUI, EM 20 DE MARÇO DE 1997.

MOOGAR BEHEREGARAY SILVA
Vice-Prefeito no Exercício do Cargo

de Prefeito Municipal

JOCEMAR RODRIGUES MARETOLI
Chefe de Gabinete

LEI MUNICIPAL Nº 2671/01, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2001.

"ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 202 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.751/90, DE 08 DE AGOSTO DE 1990, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

LEI:

Art. 1º O Parágrafo Único do Artigo 202º da Lei Municipal nº 1.751/90, de 08 de agosto de 1990, passa a ter a seguinte redação:

"Parágrafo único. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se re-fere o Inciso I deste Artigo:

Tuberculose Ativa;

Alienação Mental;

Neoplasia Maligna;

Cegueira, posterior ao ingresso no serviço público;

Hanseníase;

Cardiopatía Grave;

Doença de "Parkinson"

Paralisia Irreversível e Incapacitante;

Espondiloartrose Anquilosante;

Nefropatia Grave;

Estado avançado do "Mal de Paget" (osteíte deformante)

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - "AIDS";

Contaminação por Radiação e

Hepatopatía Grave,

todas com base na conclusão da medicina especializada, desde que a perícia médica constate a incapacidade funcional definitiva para o cargo."

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigência na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 26 DE DEZEMBRO DE 2001.

SILAS DUBAL GOULART
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE:

ARTUR COSTA
Chefe de Gabinete

[Download do documento](#)